

다음 중 저작권법상 저작재산권의 제한에 해당되어 사용가능한 개수는? 3개

a. 고등학교 교과용 도서에 소설 인용

b. 입시학원 문제집의 수능 기출 문제 (절대아님)

c. 광화문 광장에 전시된 로댕의 조각

d. 건대입구 전철역 앞에서 무료 버스킹 음악 (애매)

f. 졸업 논문용 조사나 연구를 목적으로 이용

발명과 창작의 촉진에 대한 설명 중 틀린 것은?

1) 현실적인 특허권의 침해는 없으나 그 우려가 있을 때에는 특허권자가 그 침해의 예방을 청구할수 있다

2) 발명왕 에디슨은 영화 특허회사를 설립한 것이 특허권 남용으로 공정거래 위반여부가 문제되었다

3) 아이디어와 정보와 같은 무체재산 또는 지적재산은 제 3자가 사용하게 되면 아이디어나 정보의 창작자 또는 보유자가 가진 지적재산이 양적으로 줄어든다-명백히 틀림

4) 특허괴물(patent troll)이 나타나면서 특허권 금지행사에 긍정적인 주장이 많이 제기되었다.-상대적으로틀림

5) 지식재산권은 발명과 창작의 촉진을 위한 도구로 정당화 되기도 하지만 부작용으로 역기능의 반론이 제기되었다

다음 설명 중 틀린 것은?

1) 발명이란 기존에 없던 새로운 내용을 만들어 내는 것으로 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이다

2) 물건을 만드는 방법에 대한 발명도 발명이다

3) 기술적 창작으로 고도한 것은 기술 수준이 높아서 관련 기술분야 전문가가 볼 때 자명하고 수준이 높아야한다 /물레방아랑 같이 답임)

4) 무한동력 영구기관은 발명에 해당하지 않는다

5) 공지공용 요소의 단순한 집합에 불과한 것을 비결합발명이라 한다.

실용신안등록의 요건에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 고르시오.

1) 출원 전에 국내에서 공지된 고안은 등록을 받을 수 없다

2) 출원 전에 국내에서 공연히 실시된 고안은 등록을 받을 수 없다

3) 출원 전에 국외에서 공연히 실시된 고안은 등록을 받을 수 있다

4) 출원 전에 국외에서 공지된 고안은 등록을 받을 수 없다

5) 출원 전에 국외에서 반포된 간행물에 게재된 고안은 등록을 받을 수 없다

다음 상표제도의 목적에 대한 설명 중 틀린 것은?

1) 거래의 균형과 독과점을 방지한다

2) 사용자의 업무상 신용을 보호한다

3) 상품의 출처 혼동을 방지한다

4) 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다

5) 수요자의 신뢰이익을 보호한다

특허법상 직무발명에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 1) 직무발명은 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재뿐만 아니라 과거의 직무에 속하는 경우도 포함한다.
- 2) 직무발명 이외의 발명에 대한 특허받을 수 있는 권리에 관하여 예약승계의 특약을 하였더라도 이는 무효이다
- 3) 공무원의 직무발명에 대한 특허권은 국유로 한다
- 4) 직무발명에 대한 특허권을 사용자가 승계한 경우에도 종업원은 당연히 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다
- 5) 직무발명에 대하여 종업원이 특허를 받았을 때에는 사용자는 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다

특허법상 신규성을 상실한 발명이 아닌 것은?(다만, 이 경우 신규성의 제규정은 적용되지 아니하는 것으로 한다.)

- 1) 발명이 인터넷 카페에서 사진으로 공개된 경우
- 2) 발명에 관련된 제품이 국내에서 판매된 경우
- 3) 발명이 국내에서 동종업자 간에 알려진 경우
- 4) 발명이 외국의 폐쇄적인 내부 인터넷 망에 기재된 경우
- 5) 발명이 학회지에 발표된 경우

다음 중 저작물의 공정이용에 속하는 것이 아닌 경우를 고르시오.

- 1) 재판절차 등에서의 복제
- 2) 시사보도를 위한 이용
- 3) 학교교육목적 등에의 이용
- 4) 정치적 연설의 이용
- 5) 소아암 환자 돕기 모금을 위한 대학생 공연

2차저작물에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 1) 2차저작물은 원저작물에 대한 약간의 개념이 있으면 족하고 새로운 창작성이 있을 것까지 요구되는 것은 아니다
- 2) 웹툰을 드라마나 영화로 만들려면 원저작자의 허락이 있어야한다.
- 3) 2차저작물작성권은 지적재산권의 내용이다
- 4) 2차저작물은 원저작물을 토대로 만들어진 새로운 저작물이다
- 5) 2차저작물은 독자적인 저작물로서 보호된다

다음 중 진보성에 대한 설명 중 옳은 것은 몇 개인가? 3개

- a. 특허법은 산업발전에 이바지함을 목적으로 하는바, 진보성 정도가 미미한 발명은 그 보호가치가 없어 특허 등록받을 수 없다.
- b. 진보성 판단에 사후적 고찰은 허용된다.x
- c. 독립항이 진보성이 있다면 종속항도 진보성이 있다. o
- d. 종속항이 진보성이 있다면 독립항도 진보성이 있다.
- e. 물건발명이 진보성이 인정되면 그 물건의 제조방법에 관한 발명 및 그 물건의 용도발명은 원칙적으로 진보성이 인정된다.

음악저작물 저작권 침해와 관련하여 "몇 마디가 똑같으면 표절인가"라는 질문에 맞는 것은?

1) 8마디가 같으면 침해

2) 종합적으로 고려하여 청중이 느끼면 침해

3) 멜로디가 같으면 침해

4) 멜로디, 리듬, 화성이 같으면 침해

5) 화성과 박자가 같으면 침해

다음 중 특허를 받을 수 있는 것은?

1) 자외선 차단을 위해 지구 전체를 자외선 차단 플라스틱 필름으로 둘러싸는 방법

2) 뇌세포 수술을 위한 다빈치 로봇 제작방법

3) 혈액투석 치료방법

4) 임의 각도의 각을 기하학적 작도법에 의해 3등분하는 방법

5) 통상의 기술자가 용이하게 고안해 낼 수 없어 진보성이 있는 극히 고도의 기술을 요하는 심장이식 치료방법

지적재산권 존속기간의 원칙에 관한 연결이 옳지 않은 것은?

1) 상표권-상표권의 설정등록이 있는 날부터 15년

2) 저작권재산권-저작물을 창작한 때부터 저작자의 사망후 70년

3) 영업비밀-공개되지 않는 한 무기한

4) 특허권-특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년

5) 실용신안권-실용신안권의 설정등록이 있는 날부터 실용신안등록출원일 후 10년

***지적재산권 존속기간의 원칙에 관한 연결이 옳지 않은 것**

-특허권 - 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년

특허권은 등록일 이후 20년간 존속한다->출원을 한 날을 기준으로 존속기간이 만료되면 특허권은 소멸된다.

10년마다 존속기간을 갱신할 수 있으므로 사실상 반영구적이다.

-실용신안권 - 실용신안권의 설정등록이 있는 날부터 실용신안등록출원일 후 10년

실용신안권의 존속기간은 특허권의 존속기간보다 짧다.

-저작권재산권 - 저작물을 창작한 때부터 저작자의 사망 후 70년

-상표권 - 상표권의 설정등록이 있는 날부터 15년

상표의 존속기간은 출원공고된 날로부터 10년이다. -> 설정등록일로부터

상표권의 존속기간은 특허권의 존속기간보다 짧지만 갱신 가능하다.

-영업비밀 - 공개되지 않는 한 무기한

특허권은 설정등록이 있는 날로부터 출원일 후 () 경과한 후 존속기간이 만료하고, 존속기간이 만료되면 특허권이 소멸된다

20년

저작권에 관한 설명으로 옳은 것을 고르시오

1) 우연히 동일한 내용의 저작물이 다수 창작된 경우에는 가장 먼저 창작한 저작자만 저작권을 보유한다

2) 저작물을 공연하는 경우에 저작자로서의 실명으로 표시된 자는 그 저작물에 대한 저작권자로 간주된다

- 3) 저작권재산권자로부터 저작물의 이용허락을 받은 자는 저작권재산권자의 동의없이 제3자에게 그 이용권을 양도할 수 있다
- 4) 공표하지 아니한 저작물을 저작자가 국립중앙도서관에 기증한 경우 별도의 의사를 표시하지 않는 한 기증한 때에 공표에 동의한 것으로 추정한다.
- 5) 저작권재산권은 재산적 이익을 보호하고자 하는 권리로서 복제권, 공연권, 전시권, 공표권등이 포함된다.

다음은 컴퓨터 관련 발명에 관한 내용이다. 설명으로 틀린 것은?

- 1) 마이크로소프트사는 윈도우를 개발하면서 웹브라우저 IE(internet explorer)를 끼워파는 경쟁제한적 행위를 했다
- 2) 컴퓨터 발명이 구체적이고 유용한 결과의 생산을 위해 수학적 공식이 이용된 경우는 발명에 해당된다.
- 3) 수학적 알고리즘 자체는 특허능력이 없다
- 4) 우리나라는 구체성, 유용성, 신규성, 진보성을 갖춘 한 거의 모든 컴퓨터 관련 발명을 특허가능한 발명으로 본다
- 5) 생활쓰레기 종합관리방법에 관한 발명은 모두 인간의 정신적 활동에 의존하더라도 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어를 도구로 사용하므로 특허 대상이 된다

다음은 발명에 관한 내용이다. 설명으로 틀린 것은?

- 1) 방법발명은 물건을 생산, 사용, 취급방법 등 일정한 목적에 시계열적으로 관련 있는 행위 또는 현상에 대한 발명이다.
- 2) 물건발명은 기계,기구,장치,화학물질 조성물 같은 물(物) 자체의 발명이다.
- 3) 특허법상의 발명은 상업적 성공가능성을 수반하여야 하는 것은 아니다.

4) 기본발명은 그 발명의 기술분야에서 문제해결의 기초적인 업적을 달성한 발명으로 이른바 개척발명인 경우가 많다.

5) 물질발명이 특허등록 된 경우 그 물질을 제조하는 방법은 특허받을 수 없다.

지식재산권에 대한 설명 중 틀린 것은?

- 1) 발명, 디자인, 상표는 산업재산권으로 보호된다
- 2) 지식재산권은 원칙적으로 법률에 정해진 기간동안만 존속한다
- 3) 학계에서는 지적재산권이 사용되고 지식재산기본법에서는 지식재산권이 채택되었다.
- 4) 소프트웨어나 산업디자인은 산업재산권과 저작권으로 중복적으로 보호될 수 없다
- 5) 지적재산권은 원칙적으로 법률에 정해진 기간동안만 존속하고 그러한 존속기간이 경과한 후에는 일반 공중의 자유로운 사롱의 대상(public domain)으로 된다.

저작권 침해 유형에 속하지 않는 것은?

-통상사용권 침해

-저작인격권 침해

-공표권 침해 ○

-동일성유지권 침해 ○

-성명표시권 침해 ○

저작권 침해의 태양 중 맞는 것의 개수는? 4개

- a. 저작재산권 침해
- b. 저작인격권 침해
- c. 출판권 침해
- d. 저작인접권 침해

산업재산권에 속하지 않는 것은?

-실용신안권

-디자인권

-저작권

-상표권

-특허권

다음 상표에 대한 설명 중 틀린 것은?

-보통 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 사용했다면 등록받을 수 없다.

-‘대구사과’는 사과를 상품으로 상표등록이 될 수 없다.

-강아지 사진의 집합으로 이루어진 표장은 상표등록이 될 수 있다.

-‘종로김밥’은 김밥을 지정상품으로 표시되는 상표등록이 될 수 없다.

-법무법인 김앤장의 상표에서, 김씨와 장씨는 흔한 성씨이므로 등록받을 수 없다.

다음 중 옳지 않은 것은? - 특허

1. 분할 변경출원으로 거절이유를 극복할 수 있는 경우도 있다.
2. 특허거절결정이 나더라도 재심사를 청구 할 수 있다.
3. 특허출원을 취하, 포기하게 되면 선출원의 지위는 소멸된다.
4. 실체 심사후 심사관에 의해 특허결정 되거나 특허거절결정 된다.
5. 특허의 실체심사단계에서 거절이유가 있는 경우 바로 거절 결정하지 않고 그 취지를 출원인에게 통지하는 절차가 있다.

발명의 창작과 촉진에 대한 설명 중 틀린 것은? - 특허

1. 지식재산권은 발명과 창작의 촉진을 위한 도구로 정당화 되기도 하지만 부작용으로 역기능의 반론이 제기될 수 있다.
2. 특허괴물이 나타나면서 특허권 금지행사에 긍정적인 주장이 많이 제기되었다.
3. 공정거래법에서는 특허의 남용을 규제할 수 있다.
4. 네덜란드에서는 특허가 자원의 배분을 왜곡시켜 경제적 효율성을 떨어뜨린다면 1869년에 특허제도를 폐지하기도 함
5. 1908년 에디슨은 영화 특허회사를 설립한 것이 특허권 남용으로 공정거래 위반여부가 문제되기도 하였다.

다음 중 옳지 않은 것은? - 디자인

1. 디자인은 시각을 통하여 인식 가능해야 한다.
2. 실용신안은 등록되면 등록일로부터 10년간 존속된다.(출원일)
3. 디자인보호법상 디자인이란 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것이다.

4. 디자인으로 등록되기 위해서는 신규성이 있어야 한다.
5. 디자인은 완성품은 물론 물품의 부품이라도 독립적으로 거래의 대상이 되면 보호된다.

기술 사업화 전문회사는 대학, 정부출연이 보유한 기술의 사업화(창업)을 전문적으로 추진하기 위하여 대학, 정부출연이 보유한 기술을 현물출자 받아 설립한 회사를 말한다. -

직무발명에 대한 설명 중 옳은 것의 개수는? - 특허 3개

- a. 종업원의 발명이 종업원이 과거에 직무에 속한 것은 직무발명이 아니다.
- b. 사용자(회사)는 직무발명에 대해 비밀유지의무가 있다.**
- c. 사용자(회사)는 유상의 통상실시권의 의무가 있다.
- d. 공무원은 해당이 없다.
- e. 사용자(회사)는 승계여부 통지의무가 있다.**
- f. 종업원은 보상청구권이 있다.**

특허권은 설정등록이 있는 날로부터 출원일 후 **20년** 경과 후 존속기간이 만료하고, 존속기간이 만료하면 특허권은 소멸된다. - 특허

실용신안등록의 요건에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 고르세요. - 실용신안

- 1. 출원 전에 국외에서 공연히 실시된 고안은 등록을 받을 수 있다. X**
2. 출원 전에 국내에서 공연히 실시된 고안은 등록을 받을 수 없다. O
3. 출원 전에 국외에서 공지된 고안은 등록을 받을 수 없다.

4. 출원 전에 국내에서 공지된 고안은 등록을 받을 수 없다.
5. 출원전에 국외에서 반포된 간행물에 기재된 고안은 등록을 받을 수 없다. ○

다음 중 특허의 무효사유로 옳지 않은 것은? - 특허

1. 출원 후 심사과정에서 거절이유가 발견된 경우
2. 특허권자가 아닌자에게 특허가 허여된 경우
3. 발명이 산업상 이용가능성이 없는 경우
4. 발명에 신규성이 없는 경우
5. 특허발명이 공시양속에 위반되는 경우

다음 중 옳지 않은 것은? - 지식재산권

1. 지식재산권의 범위는 가수의 실연도 해당한다.
 2. 신지식재산권은 전통적인 지식재산권에 해당한다. (산업재산권)
 3. 특허권은 새로운 기술적 사상을 보호대상으로 한다.
 4. 저작권은 저작인격권과 지적재산권으로 이루어진다.
 5. 정보재산권은 신지식재산권에 해당한다.
- * 저작권은 산업재산권에 해당된다 (틀린말)

다음 중 특허를 받을 수 있는 것은? - 특허

1. 혈액투석방법
2. 임의 각도의 각을 기하학적 작도법에 의해 3등분하는 방법
3. 심전도를 측정하기 위한 전극의 배치방법
4. 통상의 기술자가 용의하게 고안해 낼 수 없어 진보성이 있는 극히 고도의 기술을 요하는 심장이식방법
5. 자외선 차단을 위해 지구를 자외선 차단 플라스틱 필름으로 둘러싸는 방법

특허 민사소송에 관한 설명 중 틀린 것은? - 특허 소송

1. 특허권자는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 손해의 배상을 청구할 수 있다.
2. 손해배상청구권의 성립요건에서 손해의 발생은 입증하지 않아도 된다.(입증해야 함)
3. 손해배상 청구와 함께 신용회복청구를 할 수 있다.
4. 부당이득반환청구도 가능하다.
5. 손해배상청구권의 요건은 침해자의 고의 또는 과실이다.

다음 중 옳지 않은 것은? - 특허, 실용신안

1. 실용신안의 고안에는 고도성이 요구되지 않는다.
2. FRAND 규정은 표준특허기술의 권리자가 불공정행위를 방지하는 것을 목적으로 한다.
3. 표준특허란 표준기술을 구현하기 위해 반드시 실시하여야 하는 특허이다.
4. 실용신안으로 등록되기 위해서 발명의 내용을 기재한 명세서, 출원서, 도면 등이 필요하다. 도면은 생략 가능하다.(도면은 필수)

5. 실용신안법은 물품의 형상, 구조 또는 이들의 조합에 관한 고안을 보호한다.

실용신안 출원을 위해서 기술서, 관리서, 및 도면을 제출해야 한다. 기술서에는 상세한 설명을 기재하고, 관리서에는 청구범위를 기재한다. 방식심사단계에서는 형식상 하자 여부를 판단한 후, 출원일로부터 **1년 6개월(18개월)후** 출원을 공개한다. - 실용신안

특허침해는 제 3자가 자신의 발명을 실시하는 과정에서 타인의 특허권을 침해하는 것을 말한다. - 특허권(특허 소송)

다음 중 옳지 않은 것은? - 산업재산권

1. 저작권은 산업재산권에 해당한다. 산업재산권: 특허, 실용신안, 디자인, 상표
2. 유전자 단백질 등도 물질특허로 등록 가능하다.
3. 상표권은 영업표지에 관한 권리이다.
4. 저작권은 인간의 사상이나 감정을 표현한 창작물을 보호대상으로 한다.
5. 컴퓨터 관련 특허는 일정 요건을 갖추어야 특허로 등록가능하다.

다음 중 옳지 않는 것은? - 특허

1. 우편으로 제출하는 때에는 일정한 요건을 만족하면 발신주의로 취급한다.
2. 특허법은 특허청에 도달한 때를 효력발생 시기로 보는 도달주의를 원칙으로 한다.
3. 특허출원을 실용신안 출원으로 변경할 수 있다.
4. 특허출원시에는 요력서, 명세서, 도면이 첨부되어야 한다.

5. 특허는 출원 후 16개월 후에 공개된다.(1년 6개월 임)

다음 중 옳지 않은 것은? - 특허, 권리범위

1. 소극적 권리범위확인심판은 제 3자가 특허권자를 피청구인으로 하는 심판이다.
2. 권리범위확인심판에서 발명이 구체적으로 특정되지 않으면 심판청구는 기각된다.
3. 적극적 권리범위확인심판은 특허권자가 제 3자를 피청구인으로 하는 심판이다.
4. 권리범위확인심판에서 특허의 진보성 여부는 판단할 수 있다.
5. 제 3자가 자신의 특허발명이 타인의 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리대 권리범위확인심판은 적법하다.

다음 중 현행 디자인 제도로 옳지 않은 것은? - 디자인

1. 관련 디자인 제도
2. 디자인 일부 무심사 등록 제도
3. 유사디자인 제도(관련디자인 제도임)
4. 부분 디자인 제도
5. 한 별의 물품 디자인 제도

다음 중 옳지 않은 것은? - 산업재산권

1. 상표의 유사란 두 상표가 도일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 상품의 출체에 관하여 일반 수요자가 오인, 혼동을 일으키는 염려가 있는 것을 말한다.

2. 특허출원을 온라인으로 출원할 수 있다.

3. 동일 유사한 저작물을 서로 다른 두 사람이 서로의 저작물에 대해 알지 못하는 상태에서 저작물을 창작한 경우 먼저 선출원한 사람에게 권리가 주어진다.

4. 법인도 저작자가 될 수 있다.

5. 직무발명의 소유권은 일시적으로 발행자인 종업원에게 귀속한다.

다음 중 특허법상 발명으로 볼 수 있는 것의 개수는? - 특허 6개

a. 대학업무자동화 프로그램 - O

b. 측기방법 - O

c. 영구운동 기계장치 - X

d. 물레방아 - O

e. 수치제어장치의 가감속 제어방법/컴퓨터를 이용한 수치제어장치의 설계방법 - O

f. 학습지가 만화 이미지 등을 통하여 효과적으로 한자 학습을 할 수 있도록 하는 한자 학습 교재 - X

g. 녹음된 음악에만 특징이 있는 CD - X

h. 인간 게놈 유전자 - O

i. 발기부전 치료제 - O

산업재산권에 속하지 않는 것은? - 산업재산권

1. 디자인권

2. 실용신안권

3. 상표권

4. 회로배치권

5. 특허권

다음 중 옳지 않은 것은? - 특허 소송

1. 특허권 또는 전용실시권을 고의로 침해한 자는 7년 이하의 징역또는 2억원 이하의 벌금을 과하게 되어 있다.(1억원임)

2. 거절결정 불복심판은 거절결정 받은 특허출원이 그 결정을 불복하기 위해 청구하는 심판이다.

3. 특허권자는 특허발명 침해자에 대해 신용회복조치를 청구할 수 있다.

4. 특허권자에게는 침해할 우려가 있는 자에 대해서 침해예방을 청구할 수 있다.

5. 특허권자는 침해행위를 조성한 물건을 몰수하게 할 수 있다.

다음 중 옳지 않은 것은? - 특허(청구항)

1. 특허가 최종등록되어 발명의 상세한 설명에 기재된 내용으로 권리범위가 결정된다.(특허의 권리범위는 청구항 기준으로 청구항은 상세한 설명을 기재하지 않음)

2. 특허청구범위는 발명을 명확하고 간결하게 기재해야 하며, 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조, 방법, 기능, 물질, 또는 이들의 결합관계 등을 기재해야 한다.

3. 발명의 상세한 설명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 한다.

4. 특허의 명세서에는 권리서, 권리해설서의 역할을 한다.

5. 해외출원시 외국의 특허청에 직접 출원할 수 있다.

다음 중 옳지 않은 것은? - 특허(청구항)

1. 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성에 차이점이 있는 경우 신규성이 있다.
2. 특허전문기업은 특허기술을 이용하여 상품의 제조판매는 하지 않으면서 특허를 실시하는 자 등에 대대한 특허권의 행사를 통하여 수익을 창출하는 것을 활동으로 하는 사업자를 말한다.
3. 진보성은 심사관을 기준으로 쉽게 발명할 수 있으면 진보성이 인정되지 않는다.(발명의 사후적 고찰의 금지)
4. 특허로 인정받기 위해서 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성이 있어야 한다.
5. 신규성은 국내외를 불문하여 검토한다.

특허권 소진론은 특허제품을 특허권자 혹은 실시권자가 일단 판매한 경우, 특허권 행사가 제한되어 구매자로부터는 이중 로열티(double royalty)(특허권)를 받을 수 없게 하는 법리이다. - 특허

다음 중 옳지 않은 것은? - 저작권

1. 인터넷 링크를 하는 행위는 저작권법이 규정하는 복제 및 전송에 해당하지 않는다.
2. 공연은 저작물 또는 실연, 음반, 방송을 상연, 연주, 가창, 구연, 낭독, 상영, 재생, 또는 그 밖의 방법으로 공중에게 공개하는 것을 말한다.
3. 건축물의 경우에는 그 건축을 위한 모형 또는 설계도서에 따라 이를 시공하는 것을 포함한다.
4. 복제는 인쇄, 사진촬영, 복사, 녹음, 녹화, 그 밖의 방법으로 임시적 또는 영구적으로 유형물에 고정하거나 다시 제작하는 것을 말한다.
5. 손담비 '미쳤어' 어린이 동영상 사건에서 5살 아이가 사건의 저작물을 악곡과 가사를 일부 가창하는 것을 녹음 한 뒤 제작, 게시한 것은 저작권법 상 복제 및 전송에 해당하여 위법하다고 판시한 바 있다.

다음 중 옳지 않은 것은? - 저작권

1. 창작물이 되기 위해서는 사상감정등에 의하여 외부로 표현됨으로써 객관적인 존재로...
2. 저작물은 일정 기간 보호된 후 저작권이 소멸된다.
3. 저작물이 법적으로 보호받기 위해서는창작성이 있어야 한다.
4. 저작권법 1조는 '이 법은 저작자의 권리와 이에 인접하는 권리를 보호...'
5. 저작권법에서 보호하는 저작물이 되면 저작자 사후 70년 까지 보호받을 수 있으며 저작물이 되기 위해서는 진보성이 존재해야 한다.(창작성임)

다음 설명 중 틀린 것을 고르시오 - 상표권

1. 상표법은 상표권의 설정, 보호 및 규제에 관한 절차와 실체에 관한 법률이다.
2. 상표란 기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합하거나 이들에 색채를 결합한 것이다.
3. 상표법의 목적은 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러...
4. 홀로그램, 소리, 냄새도 상표등록 가능
5. 품질보증기능을 특허청에 인정받은 상표는 품질이 뛰어나를 말한다.(동일한 품질?)

다음 중 옳지 않은 것은? - 저작권

1. 저작권은 창작시부터 발생하고 등록하지 않아도 보호받을 수 있다.
2. 저작권은 저작재산권자가 상속인 없이 사망한 경우에 소멸한다.
3. 저작권은 저작재산권자인 법인 또는 단체가 해산되어 그 권리가 국가에 귀속된 경우 소멸한다.
4. 저작권 침해 사건에서 저작권자로부터 당해 저작물의 이용에 관한 허락을 받았다는 등 적법한 저작물...
5. 저작자의 사후 50년이었을 때 출간된 저작물이라도 저작물의 보호기간이...

다음 중 옳지 않은 것은? - 저작권

1. 저작권은 일부만을 양도할 수 없다.(있음)
2. 배포는 저작물 등의 원본 또는 그 복제물을 공중에게 대가를 받거나 받지 아니하고 양도 또는 대여하는 것을 말한다.
3. 저작자는 저작물의 원본이나 그 복제물은 배포할 권리를 가진다.
4. 저작권 소진의 원칙에 따르면...
5. 저작재산권자는 다른 사람에게 그 저작물의 이용을 허락할 수 있다.

다음 중 옳지 않은 것은? - 저작권

1. 위 4번 선택지에서 합리적으로 해석할 때에 거래관행, 당사자의 지식, 경험 및 경제적 지위등을 고려...
2. 작사자, 작곡가 및 실연자와 음반제작사 사이의 음반제작 계약이 있었을 경우, 음반제작시에는 상용화...
3. 이용허락의 범위가 명백하지 아니한 경우에는 이용허락의 범위를 사회 일반의 상식과 거래의 통념에 따라 합리적으로...
4. 단순 이용허락이란 저작재산권자가 복수의 사람들에 대하여 중첩적으로 이용을 허락

해 줄 수 있는 경우로써 이에 의하여...

5. 독점적 이용허락은 저작재산권자와 이용자 사이에 일정한 범위에서 저작물을 독점적으로 이용하도록 계약을 체결한 경우이다.

다음 중 옳지 않은 것은? – 저작권

1. 뮤지컬 제작에 창작적 기여가 없는 제작자는 독자적인 저작권자라고 할 수 없다.

2. 연극은 극본, 연출, 연기, 등이 결합한 결합 저작물이다.

3. 무대 디자인은 저작권법으로 보호 가능하다.

4. 뮤지컬 사랑은 비를 타고 사건에서 대법원은 뮤지컬을 공동저작물로 보았다.(결합저작물임)

5. 창작적인 학습이론이나 표현기법은 저작권 보호대상이 아니다.

다음 중 옳지 않은 것은? – 저작권

1. 트위터 글도 저작물로 인정될 수 있다.

2. 음란물도 저작권으로 보호된다.

3. 시험문제도 창작성이 있으면 저작권대상으로 보호한다.

4. 편집 저작물은 독자적인 저작물로 보호되지 않는다.

5. 원저작물을 번역, 편곡, 변형, 각색, 영상제작, 그 밖의 방법으로 작성한 창작물은 독자적인 저작물이다.

다음 중 옳지 않은 것은? - 공중송신권

1. '방송'은 공중송신 중 동시에 수신하게 할 목적으로 음, 영상, 음과 영상 등을 송신하는 것을 말한다.
2. '전송'은 공중송신 중 공중의 구성원이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 접근할 수 있도록 저작물 등을 이용해 제공하는 것을 말한다.
3. 파일을 특정인에게 보내는 행위는 '게시'이지, '방송'이나, '디지털 음원 송신'이 아니므로 공중송신권 침해가 성립하지 않는다.
4. 공중송신권에서 '공중'은 불특정한 여러 사람을 의미한다.
5. 공중송신은 방송, 전송, 디지털 음성송신을 모두 포함한다.

샘플링은 기존 작품의 일부를 발췌해 그대로 사용하거나, 가공을 거쳐 새로운 작품을 만드는 작곡 기법이다.

다음 중 옳지 않은 것은? - 저작권

1. 공동저작물의 저작권은 맨 마지막으로 사망한 저작자가 사망한 후 70년간 존속된다.
2. 저작자는 저작물을 창작한 사람을 의미한다.
3. 공동저작물의 저작인격권은 저작자의 과반수의 동의가 있어야 명시 가능하다.(전원 합의)
4. 저작권자는 저작권을 보유한 사람을 의미한다.
5. 창작을 위해 의뢰나 주문을 하는 경우는 저작자로 볼 수 없다. 공동저작물은 각자 분리할 수 없지만, 결합 저작물은 분리하여 개별적으로 이용할 수 있다.

다음 중 옳지 않은 것은? - 저작권

1. 동물이 찍은 셀카사진은 저작물이 될 수 없다.
2. 저작권은 저작물의 창작이 완료됨과 동시에 발생한다.
3. 아이디어나 컨셉이 비슷한 경우 창작성이 없다.

저작권이란 저작물은 배타적으로 이용할 권리를 말한다.

5. 이용이란 저작물의 복제, 배포, 공연, 공중송신, 전시 등의 행위를 하는 것을 말한다.(이용이 아니라 공표, 발행이다.)

퍼블리시티권이란 유명인이 자신의 서명이나 초상, 서명 등이 갖는 재산적 가치를 독점 배타적으로 지배하는 권리이다. - 저작권

원본 자체의 재배포에 대해서는 배포권이 적용되지 않는다는 권리소진이론 혹은 **최초판 매원칙**이 적용되기 때문이다. - 저작권

다음 중 옳지 않은 것은? - 저작권

1. 건축물의 설계도서도 저작권법에서 보호가능하다.
2. 제품만을 충실하게 표현한 광고사진은 저작물이 될 수 없다.
3. 아파트 단지의 평면도가 정확하게 동일, 일치하지 않으면 창작성이 있으므로 저작물로 인정받을 수 있다(안 됨)
4. 사진 및 이와 유사한 제작방법으로 인간의 사상 또는 감정을 영상의 형태로 표현한 제작물을 사진제작물이라 한다.
5. 영상 저작물은 저작권법에서 보호받을 수 있다.

다음 중 옳지 않은 것은? – 저작권

1. 사상 감정을 표현하면서 창작성이 있으면 무용 저작물로 몸동작 하나하나를 저작물로 보호받을 수 있다.
2. 대중가요안무도 저작권법으로 보호 가능하다.
3. 응용미술 저작물의 경우 디자인으로 중첩적으로 보호할 수 있다.
4. 응용미술저작물은 물품에 동일한 형상으로 복제될 수 있는 미술저작물로서 그 이용된 물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 것을 말하며, 디자인 등을...
5. 피겨스케이팅 안무도 저작권법으로 보호 가능하다.

다음 중 옳지 않은 것은? – 저작권

1. 방송프로그램도 저작권법으로 보호된다.(전부 그렇지 않음)
2. 희랍어 문법교재 사건에서 아이디어나 이론등의 사상 및 감정 그 자체는 그것이 독창성, 신규성이 있다 하더라도 스토리 등의...(애매)
3. 책 제목은 저작권법으로 보호되지 않는다.(짧은거 인정 ㄴ)
4. 영화 왕의 남자 '나 여기 있고 너 거기 있어' 대사의 저작물성은 부정되었다.(흔한거)
5. 노래 제목은 저작권으로 보호되지 않는다.(짧은거 인정 ㄴ)

동일조건변경허락은 2차적 저작물 제작을 허용하되, 2차적 저작물과 동일한 라이선스를 적용해야 한다는 것이다. – 저작권

다음 설명 중 틀린 것을 고르시오. – 디자인

1. 디자인권의 존속기간은 20년이다.
2. 유행성이 강한 일부 품목들에 대해 일부 심사만 진행하는 제도가 있다.
3. 디자인권은 설정등록해야 발생한다.
4. 관련 디자인으로 등록된 디자인권은 그 기본디자인권의 만료일과 동일하게 소멸된다.
5. 디자인권은 출원일 날로부터 20년이다. (설정등록일)

다음 관련 디자인 제도에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오. – 디자인

1. 주체가 동일해야 한다.
2. 관련디자인제도는 디자인권자가 자기의 등록 디자인에만 ? 디자인에 대하여 디자인 등록을 받을 수 있도록 하는 제도 이다
3. 자기의 기본디자인에만 유사해야 한다.
4. 유사디자인 제도와 같다.
5. 기본디자인이 존재해야 한다.

다음 설명 중 틀린 것을 고르시오. – 상표권

1. 상표권은 등록하지 않으면 제 3자에게 대항할 수 없다.
2. 상표법에서는 침해 예비적 행위도 침해로 규정하고 있다.
3. 전용사용권자는 타인에게 통상사용권을 설정할 수 있다.
4. 상표권자는 침해금지청구권과 손해배상청구권등을 가진다.

5. 통상사용권자는 타인에게 통상사용권을 설정할 수 있다.(없음)

저작권은 저작자의 생존기간과 그의 사망 후 70년 보호된다. - 저작권

다음 설명 중 틀린 것을 고르시오. - 상표권

1. 10년마다 존속기간을 갱신할 수 있으므로 사실상 반영구적이다.
2. 상표의 존속기간은 출원공고된 날로부터 10년이다.(설정등록일임)
3. 상표권자는 타인에게 상표권에 관하여 전용 사용권을 설정할 수 있다.
4. 전용 사용권의 설정, 이전은 등록하여야 효력이 발생한다.
5. 상표권의 경우 일정한 제한이 있지만 사업소유주체를 교체할 수 있다.

다음 중 옳지 않은 것 - 저작권

1. 저작재산권은 복제권, 공연권, 전시권, 배포권 4가지 권리로만 이루어져있다.(2차저작물작성권도 있다.)
2. 저작권은 저작인격권과 저작재산권으로 구성된다.
3. 저작권은 저작물을 창작한 때부터 발생하여 어떠한 절차나 형식의 이행이 필요하지 아니하다.
4. 저작인격권은 저작자의 명예나 명성을 보호하는 권리이다.
5. 업무상 저작물은 법인단체 그 밖에 사용자의 기획하에 법인 등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물을 말한다.

법상 저작권재산권의 제한에 해당되어 사용 가능한 개수는? - 저작권 5개

- a. 초등학교 교과용도서
- b. 판결문 중에 저작물을 인용
- c. 광화문 광장에 전시된 로댕의 조각
- d. 건대입구 전철역 앞에서 무료 버스킹 음악
- e. 졸업논문용 조사나 연구를 목적으로 이용

산업재산권에 속하지 않는 것은? - 산업재산권

- 1. 디자인권
- 2. 상표권
- 3. 실용신안권
- 4. 특허권
- 5. 독점금지법

다음 중 옳지 않은 것은? - 특허권

- 1. 특허권은 등록일 이후 20년간 존속한다.(출원일임)
- 2. 특허권의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해진다.
- 3. 실용신안권의 존속기간은 특허권의 존속기간보다 짧다.
- 4. 상표권의 존속기간은 특허권의 존속기간보다 짧지만 갱신 가능하다.

다음 설명 중 틀린 것은? - 특허권(발명)

1. 무한동력 영구기관은 발명에 해당하지 않는다.
2. 물레방아는 자연법칙 그 자체인 중력으로 물이 위에서 아래로 떨어지는 것을 이용해 만들었으므로 발명이 아니다.
3. 공지공용 요소의 단순한 집합에 불과한 것을 비결합 발명이라 한다.
4. 물건을 만드는 방법에 대한 발명도 발명이다.
5. 발명이란 기존에 없던 새로운 내용을 만들어내는 것으로 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이다.

다음 중 특허의 공동출원, 공동발명과 관련하여 옳지 않은 것은?

1. 공동발명 관련 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 비율은 특허법상 정하여져 있다.
2. 특허를 받을 수 있는 권리를 2인 이상이 동시에 가지고 있는 경우 공유자 모두가 특허출원을 하여야 한다.
3. 제 3자와 협력하려는 경우 사전에 계약으로 지분을 명확히 해두는 것이 필요하다.
4. 각 공유자는 계약을 통해 공동발명과 관련된 실시방법을 결정할 수 있다.

다음 설명 중 틀린 것은? - 특허 소송

1. 특허침해소송은 특허사건에 전문화된 특허심판원에서 이루어진다.
2. 특허거절결정을 받은 자는 이에 불복하고자 할 때 법정기간 내에 심판을 청구할 수 있다.
3. 특허권의 설정등록이 있는 때에는 필요한 사항을 특허공보에 게재한다.
4. 특허결정을 받은 자는 법정절차에 따라 특허권의 설정등록을 하면 특허권이 발생한다.

5. 특허청장은 재정을 통해 코로나 치료제의 강제실시를 허용할 수 있다.

다음 중 특허를 받을 수 있는 것은? - 특허

1. 심전도를 측정하기 위한 전극의 배치방법
2. 통상의 기술자가 용의하게 고안해 낼 수 없어 진보성이 있는 극히 고도의 기술을 요하는 심장이식방법
3. 혈액투석 치료방법
4. 자외선 차단을 위해 지구 전체를 자외선 차단 플라스틱 필름으로 둘러싸는 방법
5. 임의 각도의 각을 기하학적 작도법에 의해 3등분하는 방법
6. 뇌파를 측정하기 위한 mri 기계의 설계 도면

다음 중 직무발명 보상의 종류가 아닌 것은? - 직무발명

1. 발명 보상
2. 이익 보상
3. 출원 유보 보상
4. 실시 보상
5. 처분 보상

다음 중 옳지 않은 것은? - 특허권

1. 특허권을 침해하지 않았지만 침해할 우려가 있는 경우에도 침해 예방을 청구할 수 있다.
2. 특허권은 국민의 사적 재산권이므로 특허권자가 원하지 않는 경우에는 실시권이 설정될 수 없다.
3. 전용 실시권자도 침해에 대하여 손해배상청구 할 수 있다.
4. 물건을 생산하는 방버은 특허발명이 될 수 있다.

판례는 미리듣기 사건에서 그 저작물의 ~ 동일성 유지권

다음 중 기술이전과 방법에 관련하여 옳지 않은 것은?

1. 기술 평가 지원
2. 기술 양도
3. 기술 지도
4. 실시권 허락

다음 중 옳지 않은 것은? - 발명 진보성

1. 미완성의 발명이라도 진보성 판단의 대비자료가 될 수 있다.
2. 국외에서 공지된 발명은 신규성이 없다.
3. 신규성은 출원 시 기준으로 판단한다.

4. 발명이 진보한지 여부는 특허청 심사관이 그 발명의 분야의 기술고시를 합격한 사람들의 수준을 기준으로 판단한다.

다음 설명 중 틀린 것은? – 저작권

1. 저작물의 창작시를 시기로 하여 원칙적으로 저작자 생존 중 및 저작자 사후 70년간 보호한다. ○
2. 저작물을 자유 이용할 수 있는 경우라도 그 이용자는 그 저작물의 출처를 명시하여야 된다 ○
3. 공표된 저작물이라도 유료방송의 경우에는 법정허락을 인정하지 않는다.
4. 보호기간을 계산하는 경우, 저작자가 사망하거나 저작물을 창작 혹은 공표한 다음 해 부터 계산한다. ○
5. 저작재산권자 불명인 저작물은 대가를 공탁하면 법정허락으로 이용 가능하다.

음악저작물 저작권 침해와 관련하여 '몇 마디가 똑같으면 표절인가?'라는 질문에 맞는 것은? – 저작권

1. 종합적으로 고려하여 청중이 느끼면 침해
2. 가락이 같으면 침해
3. 4마디가 같으면 침해
4. 가락, 리듬, 화성이 같으면 침해
5. 8마디가 같으면 침해

다음 중 옳지 않은 것은? - 발명

1. 의료기기 발명은 산업상 이용가능성이 없다(있음)
2. 자연법칙 그 자체는 발명으로서 산업상 이용가능성이 없다.
3. 동물용 의약발명은 산업상 이용가능성이 있다.
4. 산업상 이용가능성에서의 산업에는 3차산업이 포함된다.

다음 중 옳지 않은 것은? - 발명

1. 미생물을 생산하는 발명도 특허 받을 수 있다.
2. 먼저 발명하였어도 출원을 먼저 하여야 특허를 받을 수 있다.
3. 특허가 무효심판에 의하여 무효로 된 경우에도 일정한 경우 통상실시권이 주어지는 경우가 있다.
4. 사람의 머리카락은 인체의 필수 구성요건 이므로 모발의 웨이브 방법에 대한 발명은 특허를 받을 수 없다.(받을 수 있음)

다음 중 특허법상 발명으로 볼 수 있는 것의 개수는? 4개

- a. 대학업무 자동화 프로그램의 코딩 방법
- b. 복식 부기 정리방법
- c. 영구운동하는 발전 기계장치
- d. 코로나 백신
- e. 수치제어장치의 가감속 제어 방법
- f. 인터넷 쇼핑에서 결제카드와 배송주소 자동 입력 비즈니스 모델

특허 침해 소송 중 단계별 대응전략에서 소송준비에서의 대응전략 중 옳지 않은 것은?

1. 대리인을 선정한다.
2. 증거보전 대책을 연구한다.
3. 소송전담팀을 구성한다.
4. 손해배상금의 지급방법을 정한다.

특허권 침해에 대한 설명 중 틀린 것은? - 특허 소송

1. 특허발명의 구성이 $a+b$ 일 때 확인대상 발명이 $a+b+z$ 라면 침해가 아니다.
2. 특허청구범위와 완벽하게 동일하지 않아도 침해가 되는 경우가 있다.
3. 특허권자는 침해품의 생산중지 가처분을 신청할 수 있다.
4. 청구범위의 해석에서 도면이나 발명의 상세한 설명을 참작해도 된다.
5. 특허청구범위를 해석기준으로 한다.

다음 상표에 대한 설명으로 틀린 것은? - 상표

1. 출처표시 기능은 사용자의 사익을 보호하는 작용을 한다.
2. 출처표시 기능은 일정수준의 품질을 보증하기도 한다.
3. 품질보증기능은 사용자의 업무상 신용을 유지하고 촉진하게 하는 작용을 한다.
4. 매스컴의 발달로 최근 중요성이 강조되는 기능은 광고선전 기능이다.
5. 품질보증기능은 상표등록을 적법 타당하게 받은 상표의 상품은 그 품질이 뛰어남을 의미한다.

다음 중 옳지 않은 것은? - 발명 신규성

1. 신규성은 하나의 인용자료와 일대일로만 비교할 수 있다.(복수의 인용발명을 조합하여 비교하는 것은 진보성의 문제.)
2. 로마어로 발명의 내용이 책에 적혀있고 그 책이 도서관 서가에 꽂혀 있었으나 아무도 빌려가지 아니하였고 누구도 책을 보지 않았더라면 신규성이 상실되지 않는다.(불특정 다수가 볼 수 있는 상태에 놓여짐)
3. 전시, 사변 등 특정한 경우에 국가가 특허권을 수용하는 경우도 있다.
4. 신규성이 없는데 착오로 등록된 특허는 무효심판에 의해 무효로 할 수 있다.

다음 중 상표에 대한 설명 중 틀린 것은? - 상표

1. 동식물의 사진의 집합으로 이루어진 표장은 상표등록이 될 수 없다.
2. 보통 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 사용했다면 등록받을 수 없다.
3. 법무법인 김앤장의 상표에서 김씨와 장씨는 흔한 성씨이므로 등록 받을 수 없다.
4. '백두산수'는 물을 상품으로 등록이 될 수 없다.
5. 연도표시로 인식되는 표장은 상표등록이 될 수 없다.

다음 설명 중 틀린 것은 어느 것인가? - 특허

1. 특허권의 효력은 법으로서 독점적, 배타적 권리를 가진다.
2. 특허권의 효력은 국내에만 미친다.
3. 특허 요건이 맞지 않아 거절결정 된 경우라도 출원인은 보저을 거쳐 다시 심사를 청구할 수 있다.
4. A씨가 오전 10시, B가 같은 날 오후 4시에 출원을 했다면 우리나라는 가장 먼저 출원한 사람에게 권리를 주는 선 출원주의를 채택하고 있으므로 먼저 출원한 A가 특허를 낼

수 있게된다.

5. 공공질서, 선량한 풍속에 위배되어 공중의 위생을 해할 염려가 있는 아편흡입기, 마약 등은 특허를 받을 수 없다

다음 중 저작인격권의 개수는? 2개

공중송신권(저작권재산권), 복제권(저작권재산권), 성명표시권(저작인격권), 동일성유지권(저작인격권), 전송권(저작권재산권), 편집저작권(저작권재산권)

게임 회사에서 근무하는 직원 A가 캐릭터의 디자인을 누구의 도움없이 스스로 만들어 게임에서 활용하고 있다. 이러한 캐릭터의 저작권자는 누구인가? - 저작권

1. 회사
2. A(회사의 기획 하에 만들지 않음)

다음 상표에 대한 설명 중 틀린 것은? - 상표

1. 샴페인은 프랑스 샴파구나 지역 스파클링 와인에만 사용가능하다.
2. 표장이란 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램/동작 또는 색채등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출철르 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시를 말한다.
3. 상품을 생산, 가공, 판매를 업으로 영위하는 자가 할 수 있다.
4. 단순한 산지명, 수량등도 상표가 될 수 있다.
5. 상품에 대하여 사용하는 것이어야 한다.

우리나라 특허법상 특허가 될 수 있는 것을 고르시오 - 특허

1. 무한 동력 발전기
2. 인간 태아와 돼지의 결합 줄기세포
3. 사망한 발명자의 발명
4. 폐암 치료 의료 발명
5. 10인 이상의 공동 발명

저작권법에 의하여 보호되는 저작물이기 위해서는 문학/학술 또는 예술의 범위에 속하는 창작물이어야 하므로 그 요건으로서 **창작성**이 요구되거나 여기서 말하는 **창작성**이란 완전한 의미의 독창성을 말하는 것은 아니며 단지 어떠한 작품이 남의 것을 단순히 모방한 것이 아니고 작자 자신의 독자적인 사상 또는 감정의 표현을 담고 있음을 의미할 뿐이다. - 저작권

영어학원 강사가 토인시험을 보고 문제를 전부 외워서 이후 강의에서 활용하고 있다. 이 경우 영어학원 강사는 저작권 침해 책임이 있는가? - 저작권

1. 아니다
2. 그렇다

다음 설명 중 틀린 것은?

1. 상표권의 존속기간은 10년이다.(설정의 등록일로부터 10년)
2. 출원상표에 거절이유가 없으면 등록결정이 난다.(출원공고결정서, 이의신청 과정이존재

3. 상표권은 이전할 수 있다.

4. 통상사용권은 타인에게 이전 가능하다.(대부분의답)

5. 특허법원에서 거절결정 인용되면 특허심판원에 불복하여야한다

편곡 는 기준 작품의 일부를 발췌해 그대로 사용하거나 가공을 거쳐 새로운 작품을 만드는 , 작곡 기법이다.

다음 중 보호받지 못하는 저작물의 예시 중 옳지 않은 것은?

헌법법률조례 및 규칙, ,

조약명령

지방자치 단체가 작성한 것으로서 저작권법 제 조 제호내지 제 호내 규정된 것의 편집물 또는 번역물

판결,의결,결정

시사보도

다음 중 옳지 않은 것은?

-저작권의 보호기간이 저작자의 사후 년이었을 때 출간된 저작물이라도 저작자가 저작물의 보호기간이 저작자의 사후 년 규정일 때 사망하였다면 저작자의 사후 년까지 보호받을 수 있다.

-저작권 침해사건에서 저작권자로부터 당해 저작물의 이용에 관한 허락을 받았다는 등

적법한 저작물 이용권을 취득하였다는 점은 저작권자가 입증책임을 진다.

-저작재산권은 저작재산권자인 법인 또는 단체가 해산되어 그 권리가 국가에 귀속된 경우 소멸한다.

-저작권은 창작시부터 발생하고 등록하지 않아도 보호받을 수 있다

-저작재산권은 저작재산권자가 상속인 없이 사망한 경우에 소멸한다

다음 중 옳지 않은 것은?

-공중송신은 방송전송디지털 음성송신을 모두 포함한다

-전송은 공중송신 중 공중의 구성원이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 접근할 수 있도록 저작물 등을 이용에 제공하는 것을 말한다.

-방송은 공중송신 중 공중이 동시에 수신하게 할 목적으로 음성영상등을 송신하는 것을 말한다.

-인터넷 메일로 파일을 특정인에게 보내는 게시는 게시이지 방송이나 디지털음성송신이 아니므로 공중송신권 침해가 성립하지 않는다.

-공중송신권에서 공중은 불특정한 여러 사람을 의미한다

17. 특허권의 효력이 미치지 아니하는 설명 중 틀린 것은 어느 것인가?(4점)

1) 특허등록을 한 때부터 국내 있는 물건

2) 폴 이상의 의약이 혼합되어 제조되는 의약의 발명 또는 둘 이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 약사법」에 따른 조재행위와 그 조제에 의한 외에는 미치지 아니한다.

3) 국내를 통과하는데 불과한 선박, 항공기 차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치 그 밖의 물건특허권의 효력은 국내에만 미친다

4) 연구 또는 시험 「약사법에 따른 의약품의 품목허가·신고 및 농약관리법」에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다)을 하기 위한 특허발명의 실시

다음 특허 제도에 대한 설명 중 틀린 것은?

1) 미국의 연방대법원이 Quanta 판결을 통해 비특허 부품의 판매로 인한 방법발명의 권리 소진을 인정한 이후, 연방특허항소법원은 Quanta 판결을 인용하며 비특허 기구와 소모품의 판매에까지 방법발명의 권리소진을 인정하였다.

2) 원전기술을 개발하더라도 지식재산의 전략적 가치를 소홀히 하면 특허가 무효가 되기도 하고 다른 기업, 기관이 이를 매집하여 기업을 공격하는 수단이 된다.

3) 의료행위의 경우 일반적으로 인간을 수술 · 치료 · 진단하는 방법에 이용할 수 있는 발명은 산업상 이용 가능성이 없는 것으로 보지만, 그것이 인간 이외의 동물에만 한정한다는 사실이 청구범위에 명시되어 있으면 산업상 이용할 수 있는 발명으로 취급한다.

4) 특허전문기업(Non-Practicing Entities: NPEs)은 특허기술을 이용하여 상품의 제조, 판매나 서비스 공급은 하지 않으면서 특허를 실시하는 자 등에 대한 특허권의 행사를 통하여 수익을 창출하는 것을 활동으로 하는 사업자를 말한다.

5) 개인적 또는 실험적 · 학술적으로만 이용할 수 있고 업으로써 이용될 가능성이 없는 발명도 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당한다.

다음 상표에 대한 설명 중 틀린 것은?

1) 표장이란 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현

방식에 상관없이 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시를 말한다.

2) 상품을 생산,가공,판매를 업으로 영위하는자가 할 수 있다.

3) 상표권은 등록되면 등록일로부터 10년간 존속되며, 갱신등록신청을 통해 5년마다 갱

신할 수 있다

- 4) 상품에 대하여 사용하는 것이어야 한다.
- 5) 상표의 기능은 상표의 사용에 의해 발현된다.

다음 설명 중 틀린 것을 고르시오

1) 저작권은 지적소유권이며 산업재산권과는 권리의 발생, 성격이 다르다

2) 부주의나 태만에 의해 저작권을 침해하였어도 침해에 해당한다

3) 저작권접권에서 실연이란 저작물을 연기, 무용, 연주, 가창, 구연, 낭독 등으로 예능적 방법으로 표현하는 것을 말한다.

4) 부정이용이란 저작물에 대해 허락된 범위 외의 이용을 말한다.

5) 유체물의 소유권과 저작권은 존속기간에서 차이가 있다

다음 설명 중 틀린 것은?

1) 영업비밀에는 생산방법이나 영업활동에 유용한 기술정보뿐 아니라 판매방법이나 경영 정보도 포함된다

2) 경영정보는 고객명부, 거래처명부, 판매계획, 제품의 할인시스템, 부기방법, 사무실 관리방법 등이 포함된다.

3) KFC 치킨의 양념 비법이나 코카콜라 원액 제조방법을 영업비밀로 유지하면 비밀이 공개되지 않는 한 독특한 맛을 독점 생산할 수 있다.

4) 산업기술이 영업비밀로 인정되기 위해서는 보유주체의 영업 활동에 유용한 것이어야 하고 그 기술이 공지되어 있어야 한다.

5) 컴퓨터 프로그램(SW)에 사용되는 기술(예: 인터넷 동영상 기술, 데이터 압축 기술)은 하드웨어와 결합하면 특허로 보호할 수 있다

다음 중 옳지 않은 것은?

- 1) 독립항은 발명의 구성요소를 자족적으로 기재하고 있어 타 청구 창을 인용하지 않는 청구항이다.
- 2) 경쟁사나 제3자가 자사의 지식재산권을 침해한다고 의심되는 경우에는 실시품(침해가 의심되는 물건, 방법, 상표, 디자인 등)을 분해, 분석하고 자사 특허와의 관계를 조사하여 침해 증거를 잡는 것이 선행되어야 한다.
- 3) 직무발명은 원시적으로 고용자인 회사에 귀속한다. 그러나 현실적으로는 미리 사용자에게 특허 등은 받을 수 있는 권리를 승계시키거나 통상실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 통해 발명자에게 귀속되도록 하고 있다.
- 4) 특허권자가 특허로 보호받고자 하는 권리의 보호범위는 제3자에게 공개되기 때문에 청구항은 명확하고 간결하게 기재하여야 한다.
- 5) 특허청구범위는 범위가 넓을수록 등록 후에는 넓게 독점권을 행사할 수 있지만, 심사과정에서는 넓은 범위로 인해 선행기술이 검색되어 특허를 받지 못할 가능성이 커진다

다음 설명 중 틀린 것은

- 1) 표준특허는 특허 청구항의 구성요소 중 하나 이상이 표준규격에서 그대로 읽히는 (Read on) 특허이다.
- 2) 물질특허의 대상은 일반적 화학물질로 유전자, DNA 단편, 단백질 · 미생물 등을 제외한다
- 3) 개량특허는 기존 특허를 토대로 단점을 극복하거나, 성능을 좋게 하는 등 기술적 가치를 더 크게 만드는 방법으로 진보성을 인정받는 특허이다.
- 4) 원전기술은 제품을 생산하는 데 있어서 필요한 핵심기술이고 다른 기술에 의존하지 않는 독창성을 지녀야 한다.
- 5) 영업방법 특허는 사업 아이디어를 컴퓨터, 인터넷을 통하여 구현한 기술 또는 방법이 등록된 특허이다

저작권 침해 유형에 속하지 않는 것은?

1) 공중송신권 침해

2) 저작인격권 침해

3) 동일성유지권 침해 ○

4) 공표권 침해 ○

5) 성명표시권 침해 ○

다음 설명 중 틀린 것은

1) 발명이란 기존에 없던 새로운 내용을 만들어 내는 것으로 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이다.

2) 연구노트는 진정한 발명자를 증명하고 발명에 대한 기여도를 산정하는 수단이 되고 연구윤리 문제가 발생하는 경우 연구절차를 증명하는 수단이 된다.

3) 출원일로부터 1년 후 [공개특허공보]에 원칙적으로 모든 특허출원은 별도의 신청이 있어도 공개된다.

4) 특허법은 발명자 보호를 위해 공시일로부터 일정 기간(12개월) 동안 특허출원 전 공시된 논문 등을 신규성, 진보성 등의 특허요건 판단 시 선행문헌으로 보지 않는 공시 예외제도를 규정한다

5) 공시공용 요소의 단순한 집합에 불과한 것을 비결합발명이라 한다.

저작인격권에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 고르시오

1) 원저작자의 동의를 얻어 작성된 2차적저작물 또는 편집저작물이 공표된 경우에는 그 원저작물도 공표된 것으로 본다

2) 공동저작물의 저작인격권은 저작자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수

없다

3) 저작인격권에는 공표권, 전시권, 동일성유지권이 포함된다

4) 저작인격권은 저작자 일신에 전속한다

5) 저작자는 저작물의 원본이나 그 복제물에 또는 저작물의 공표 매체에 그의 실명 또는 이명을 표시할 권리를 가진다.

저작권에 관한 설명으로 옳은 것을 고르시오

1) 저작재산권은 재산적 이익을 보호하고자 하는 권리로서 복제권, 공연권, 전시권, 공표권 등이 포함된다.

2) 저작물을 공연하는 경우에 저작자로서의 실명으로 표시된 자는 그 저작물에 대한 저작권자로 간주된다.

3) 공표하지 아니한 저작물을 저작자가 국립중앙도서관에증기한 경우 별도의 의사를 표시하지 않는 한 기증한 때에 공표에 동의한 것으로 추정한다.

4) 저작재산권자로부터 저작물의 이용허락을 받은 자는 저작재산권자의 동의 없이 제3자에게 그 이용권을 양도할 수 있다

다음 설명 중 틀린 것은 어느 것인가?

1) 타짜 만화와 영화에서 실재 인물로 창작의 모티브가 된 사람은 저작자이다 (명백)

2) 마이클 잭슨이 비틀스 노래의 저작권을 사고 이에 대한 저작권이 마이클 잭슨에게 이전되면 비틀스는 저작자이나 더는 저작권자가 아니게 된다

3) 저작권법에서 보호하는 저작물은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물을 의미한다. 표현이 동일하거나 일치하게 되면 저작권 침해가 된다 (애매하게틀림)

4) 음식 사진을 창작성이 있게 찍으면 저작권이 생긴다. 이를 허락받지 않고 복제하면 저작권 침해가 된다.

5) 저작물을 창작할 당시 타인 저작물의 존재를 알지 못하고 노력으로 창작된 저작물은 표현이 우연하게 유사하더라도 기존의 저작물의 저작권을 침해하는 것은 아니다.

다음 중 특허를 받을 수 있는 것은?

- 1) 신장병 환자의 혈액투석 치료방법
- 2) 수학문제에서 미분으로 답을 구하는 방법
- 3) 통상의 기술자가 용이하게 고안해 낼 수 없어 진보성이 있는 극히, 고도의 기술을 요하는 심장이식방법
- 4) 심전도를 측정하기 위한 의료 기구의 제조방법
- 5) 자외선 차단을 위해 지구 전체를 자외선 차단 플라스틱 필름으로 둘러싸는 방법

상표중 보통명칭에 대한 설명 중 틀린 것은?

- 1) '역대왕비열전'은 역대왕비전 또는 역대왕비비록등의 명칭을 사용할 수 있으므로 보통명칭이 아니다
- 2) 보통 명칭은 사후 식별력을 취득하더라도 상표등록이 될 수 없다
- 3) '그' 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'와 '그 상품에 대하여 관용하는 상표'이다
- 4) 보통명칭은 본질적으로 상품 그 자체를 지칭하는 문구이므로 자타 상품 식별력이 없다.

저작권재산권의 제한에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오

1. 방송에서 시사보도를 하는 경우 그 과정에서 보이거나 들리는 저작물은 보도를 위한 정당한 범위 안에서 복제 또는 공중송신할 수 있다.
2. 저작권재산권자의 이익을 부당하게 침해하지 아니하는 한, 입법 행정의 목적을 위한 내부자료로서 필요한 경우에는 그 한도 안에서 저작물을 복제할 수 있다
3. 동일한 저작자가 공개적으로 행한 정치적 연설 및 법정 국회에서 공개적으로 행한 진술은 이를 편집하여 이용할 수 있다
4. 공표된 저작물은 시각장애인을 위하여 점자로 복제 배포 할 수 있다
5. 영리를 목적으로 하지 아니하는 한, 학교의 입학시험을 위하여 필요한 경우에는 그 목적을 위하여 정당한 범위에서 공표된 저작물을 복제 배포 할 수 있다

다음 중 헌법과 지재권에 대한 설명 중 틀린 것은?

1. 지재권도 헌법상에서는 보호하는 권리이다
2. 국가는 과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 통하여 국민경제의 발전에 노력해야한다
3. 모든 국민은 학문과 예술의 자유를 가진다
4. 대한민국의 경제질서는 개인과 기업의 경제상의 자유와 창의를 존중함을 기본으로 한다
5. 저작자 발명가 음악가와 창업가의 권리는 법률로써 보호한다

다음 상표에 대한 설명 중 틀린 것은?

1. 별이 빛나는 밤에 라고하는 라디오 프로그램도 현저하게 알려진 영업표지라고 보아 그 제호를 무단으로 뮤지컬 제목에 사용한 공연기획사에 손해배상책임이 인정되었다
2. 뮤지컬의 캐츠 제목이 거래자 또는 수요자에게 해당 뮤지컬의 공연이 갖는 출처 표시 기능은 차별적 특징을 표상함으로써 구체적으로 누구인지는 알 수 없다고 하더라도 특정인의 뮤지컬 제작 공연 등의 영업임을 연상시킬 정도로 현저하게

개별화되어 영업표지에 해당된다

3. 유럽의 경우 샴페인은 지리적 표시로서 프랑스의 특정 지역에서 생산된 제품에만 사용할 수 있다
4. 상표란 자신의 상품을 타인의 상품과 구별할 수 있게 하는 식별표지로서, 기호 문자 도형 형상 또는 이들을 결합한 것이나 구성이나 표현방식을 정하여 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시이다
5. 비보이를 사랑한 발레리나 라고 하는 제목은 무연극공연이라는 영업의 표지로 되었다고 볼 수 있는지 여부는 별론으로 하고 이를 상품의 표지에 해당한다고 할 수 없다

발명의 신규성과 관련하여 옳지 않는 것을 고르시오

1. 내부에 특징이 있는 발명에 대해 그 외형사진만 공공연하게 공지되어 있는 경우 그 발명은 신규성을 잃지 않는다
2. 신규성이란 발명의 내용인 기술적 사항이 종래의 기술적 지식과 선행기술에 비추어 알려져 있지 않은 새로운 것을 말한다
3. 납품계약 체결시 비밀유지에 관한 특약이 있었다면 그 계약의 체결 사실만으로는 신규성이 상실되지는 않는다
4. 외국에만 알려져 있고 국내에는 알려져 있지 않는 발명이라 하더라도 신규성이 없다고 본다
5. 발명에 대한 기재가 통상의 한국인이 알기 어려운 이집트 상형문자로 기재되어 간행물이 출판되었다면 그 발명은 신규성을 잃지 않는다

아이디어의 보호와 이용에 대한 설명 중 틀린 것

1. 아이디어와 정보는 제3자가 사용한다고 해서 양적으로 줄어든다고 할 수 없다
2. 특허는 아이디어를 보호하고 저작권은 표현을 보호한다
3. 아이디어와 정보의 무단 복제와 모방이 장기적으로는 사회전체에 해롭다
4. 아이디어와 정보의 보유자는 제 3자의 무단이용이 불법행위나 부당행위라고 주

장할 수 없다

5. 아이디어와 정보는 추가적인 생산에 소요되는 한계비용이 거의 제로에 가깝다

통상문제로서 지적권에 대한 설명으로 틀린 것

1. 미국의 지식재산권 보호 요구에 따라 특허법과 저작권법이 대폭 개정된 것은 1986년도 였다
2. 현재 우리나라는 중국이나 동남아 각국을 상대로 지적권 보호를 적극적으로 요청하고 있다
3. 우리나라에서 지적권 보호가 심각한 과제로 인식되기 시작한 것은 1960년대 중반부터 이다
4. WTO조약에 부속된 무역 관련 지적재산권 협정(TRIPS)를 체결하였다
5. 우리나라의 콘텐츠를 외국에서 도용하거나 모방하는 사례가 늘고있다

저작권의 폐해에 대한 설명 중 틀린 것은

1. 저작권의 폐해를 지적하고 표현의 자유와 정보 공유를 주장하는 견해를 'copyleft'라고 부르기도 한다
2. 저작권보호를 반대하는 사람들이 '사이버 시민불복종' 운동을 펼치기도했다
3. 마이크로소프트사는 윈도우를 개발하면서 웹브라우저 IE를 끼워파는 경쟁제한적 행위를 했다
4. 오픈소스 운동은 소스코드를 공개하지 않아 상용서비스인 레드햇과 안드로이드가 탄생하는 계기가되었다
5. 스마트폰에서는 운영체계를 애플과 구글이 달리 사용하고있다

골프장 설계도면

아디다스의 광고 슬로건

미성년자가 찍은 일감호 사진

전기 자동차 네비게이션 지도

<기말에 나온 새로운 문제> - 답 정확하지 않음

특허괴물에 대한 내용으로 틀린 것

- ① 특허괴물이 혁신을 촉진하는지는 찬반논란이 있다.
- ② 특허전문기업은 특허를 소유하지만, 생산이나 실시를 하지 않기 때문에 NPE(Non Practicing Entity)라고 부른다.
- ③ 미국의 Jerome H. Lemelson(레멜슨)은 특허괴물(patent troll)의 대부로 불린다.
- ④ 대학이나 연구기관은 특허괴물이 될 수 없다.
- ⑤ NPE는 관련 산업에 참여하고 있는 기업들이 되돌릴 수 없을 만큼 투자를 할 때까지 기다렸다가 특허권을 주장하는 경우가 빈번하다.

지식재산관련 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기업의 자금 조달 전략은 특허 담보대출 및 IP 보증과 IP 담보대출연계 특허기술평가 지원사업이 있다.
- ② 지식재산권을 담보로 대출받기 위해서는 필수적으로 기술가치에 대한 평가가 선행되어야 한다.
- ③ IP 평가보증이란 지식재산의 가치를 평가한 후 가치금액 범위에서 보증을 지원해주는 것이다.
- ④ 기술담보대출은 기술을 사업화하거나 당해 기술이 적용된 제품의 개발·생산·판매를 통해 요소 또는 복합기술이 창출한 경제적 가치를 담보로 한 금전적인 대출이다.

⑤ 경상실시료는 기술의 실시성과에 따라 지불되는 실시료로서 성과와 관계없이 지불되는 고정액의 실시료를 말한다.

영업비밀에 관하여 옳지 않은 것은?

① 영업비밀을 특허로 등록하면 존속기간이 종료된 경우 그 이후 누구나 생산할 수 없다.

② 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것이어야 한다.

③ 기술정보는 설계방법·설계도면·실험데이터·제조기술 등을 말한다.

④ 영업비밀에는 생산방법이나 영업활동에 유용한 기술정보뿐 아니라 판매방법이나 경영정보도 포함된다.

⑤ KFC 치킨의 양념 비법은 영업비밀로 유지하며 비밀이 공개되지 않는 한 독특한 맛을 독점 생산할 수 있다.

특허심사 절차에 맞는 설명은?

① 긴급처리가 필요하다고 인정되는 것으로서 대통령령으로 정하는 경우에 해당되는 경우에는 무료로 심사해줄 것을 청구할 수 있다.

② 방식심사는 출원서나 명세서 등의 출원서류가 특허법에서 정하고 있는 절차적, 형식적 요건을 갖추고 있는지를 심사하는 것이다.

③ 특허출원서에는 요약서, 명세서, 도면(필요한 경우), 물품이 첨부되어야 한다.

④ 특허청구범위는 자신의 권리범위를 결정하는 역할을 하므로 변리사가 아닌 발명자가 직접 작성한다.

⑤ 특허는 출원일로부터 12개월 후 [공개특허공보]에 원칙적으로 모든 특허출원은 별도의 신청이 없어도 공개된다.

기술가치평가에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 기술가치 평가방법은 평가대상인 기술의 유형과 평가자에 따라 다양하다.
- ② 공정한 평가를 위해 동일 기술의 경우 개발기술이 가지고 있는 특성에 따라 기술평가 방법이 같아야 한다.
- ③ 시장접근법은 감정대상기술과 유사한 기술이 활설 시장에서 거래되었는 것을 전제로 하여 비교 대조해 기술의 가치 정보 및 통계에 근거한다.
- ④ 비용접근법은 미래에 모든 효용과 이익을 재조달하기 위해 필요한 금액을 산정하고, 이에 감가수정을 가하여 기술의 보유로 인한 미래 경제적 편익을 가치로 산출한다.
- ⑤ 수익접근법은 기술이 상용화되었을 때 미래에 발생할 수 있는 현금흐름을 경제적 편익의 여러 가치 요소(기술수명, 현금흐름, 기술기여도)를 고려하여 예측하고 이를 적절한 할인율을 적용한다.

저작권법상 저작재산권의 제한에 해당되어 사용가능한 개수는?

- 고등학교 교과용 도서에 소설 인용
- 입시학원 문제집의 수능 기출 문제
- 광화문 광장에 전시된 로댕의 조각
- 건대입구 전철역 앞에서 무료 버스킹 음악 (맞음) 근데 잘 모름
- 졸업 논문용 조사나 연구를 목적으로 이용
- 초등학교 교과서용도서
- 판결문 중에 저작물을 인용

정답 6개 or 7개

특허법상 직무발명에 관한 설명으로 옳지 않은 것

직무발명에 대한 특허권을 사용자가 승계한 경우에도 종업원은 당연히 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

공무원의 직무발명에 대한 특허권은 국유로 한다.

공무원은 직무발명에 해당이 없다

직무발명은 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재뿐만 아니라 과거의 직무에 속하는 경우도 포함한다.

종업원의 발명이 종업원의 과거에 직무에 속하는 것은 직무 발명이 아니다

직무발명에 대하여 종업원이 특허를 받았을 때에는 사용자는 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

직무발명 이외의 발명에 대한 특허받을 수 있는 권리에 관하여 예약승계의 특약을 하였더라도 이는 무효이다.

사용자는 직무발명에 대해 유상의 통상실시권, 승계여부 통지의무가 있다

사용자는 직무발명에 대해 비밀유지의무가 있다.

종업원은 보상청구권이 있다.

1. 다음중 옳지 않은 것은

1) 특허권 또는 전용실시권을 고의로 침해한 자는 7년이하 또는 2억원 이하의 벌금을 과하게 되어있다. >1억

2) 특허권자에게는 침해할 우려가 있지는에 대하여 침해예방을 청구할수 있다

3) 거절결정불복심판은 거절결정 받은 특허출원인이 그 결정을 불복하기 위해 청구하는 심판이다

4) 특허권자는 침해행위를 조성한 물건을 몰수하게 할 수 있다.

5) 특허권자는 특허발명 침해자에 대해 신용회복조치를 청구할 수 있다

2. 다음중 옳지 않은 것은

1) 우편으로 제출하는 때에는 일정한 요건을 만족하면 발신주의로 취급한다.

2) 특허는 출원 후 16개월 후 공개된다 18

3) 특허출원을 실용신안 출원으로 변경할 수 있다.

4) 특허 출원서에는 요약서, 명세서, 도면이 첨부되어야 한다

5) 특허법은 특허청에 도달한 때를 효력발생 시기를 보는 도달주의를 원칙으로 한다.

3. 다음중 옳지 않은 것은?(강의자료에 없음)

1) 실용신안법은 물품의 형상, 구조도는 이들의 조합에 관한 고안을 보호한다.

2) 실용신안의 고안에는 고도성이 요구되지 않는다.

3) frand 규정은 표준특허기술의 권리자가 불공정행위를 방지하는 것을 목적으로 한다

4) 실용신안으로 등록되기 위해서 발명의 내용을 기재한 명세서, 출원서, 도면등이 필요하다

-8번문제

5) 표준특허란 표준기술을 구현하기 위해 반드시 실시하여야 하는 특허이다.

4. 다음중 옳지 않은 것은?(없음)

- 1) 디자인보호법상 디자인이란 물품의 형상 모양 색채 또는 이들을 결합한 것으로 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것이다
- 2) 디자인으로 등록되기 위해서는 신규성이 있어야한다.
- 3) 디자인은 완성품은 물론 물품의 부품이라도 독립적으로 거래의 대상이 되면 보호한다
(디자인적인 특징이 필요함)
- 4) 디자인은 시각을 통하여 인식가능해야 한다
- 5) 실용신안은 등록되면 등록일로부터 10년간 존속된다.

5. 다음 대법원 판례를 읽고 유추한 내용중 잘못되게 이해한 사람은 몇 명인가

대법원 2015.4.23.선고

2013후730,2015후727판결

[1] 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험사례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.

[2] 명칭을 "임포텐스 치료용 피라졸로피리미디논"으로 하는 특허발명에 대한 특허무효심판절차에서 특허심판원이 정정청구된 청구범위 제5항(이하 '정정발명'이라고 한다)이 특

허출원 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다는 이유로 심판청구를 받아들이는 심결을 한 사안에서, 정정발명은 실데나필이 가지고 있는 발기성 기능장애에 대한 치료 또는 예방효과에 관한 발명으로서 의약의 용도발명에 해당하나, 정정발명의 출원 전에 실데나필의 발기성 기능장애에 대한 치료 또는 예방효과에 관한 약리기전이 명확히 밝혀져 있었다고 보기 어렵고, 정정발명의 명세서에 실데나필의 발기성 기능장애의 치료 또는 예방효과를 확인할 수 있는 약리데이터 등이 나타난 시험례 또는 이를 대신할 수 있을 정도의 구체적인 기재가 있다고 볼 수 없다는 등의 이유로 정정발명이 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 본 원심판단이 정당하다고 한 사례.

혜진: 이 약도 발명으로서 특허를 받을 수 있구나

나래: 의약품이 특허로 인정받기 위해서는 약리효과 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험대로 기재하여야 명세서와 기재요건을 충족시킬수 있구나

현무: 고혈압 약으로 특허출원을 했어도 발기부전치료효과로 특허를 받을 수 있구나

6. 다음중 옳지 않은 것은

- 1) 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성에 차이점이 있는 경우 신규성이 있다. 인용발명은 신규성 없다고 네이버가 그럼...????
- 2) 특허로 인정받기 위해서 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성이 있어야한다.
- 3) 진보성은 심사관을 기준으로 쉽게 발명할 수 있으면 진보성이 인정되지 않는다
- 4) 신규성은 국내외를 불문하여 검토한다.

5) 특허전문기업은 특허기술을 이용하여 상품의 제조판매는 하지 않으면서 특허를 실시하는 자등에 대한 특허권 행사를 통하여 수익을 창출하는 것으로 활동하는 사업자를 말한다.

8. 특허권 소진론은 특허제품을 특허권자 혹은 실시권자가 일단 판매한 경우, 특허권 행사가 제한되어 구매자는 이로부터는 이중 로열티(Double Royalty를)를 받을수 없게 하는 법리이다

9. 실용신안 출원을 위해서 기술서, 권리서 및 도면을 제출해야 한다. 기술서에는 상세한 설명을 기재하고 권리서에는 청구범위를 기재한다. 방식심사단계에서는 형식상 하자여부를 판단한 후 출원일부터 (18개월)후 출원을 공개한다.

10. 다음중 옳지 않은 것은?

- 1) 지식재산권 범위는 가수의 실연도 해당한다.
- 2) 특허권은 새로운 기술적 사상을 보호대상으로 한다 0
- 3) 저작권은 저작인격권과 저작재산권으로 이루어진다 0
- 4) 신지식재산권은 전통적인 지식재산권에 해당한다 0
- 5) 정보재산권은 신지식재산권에 해당한다. 0

11. 다음중 옳지 않은 것은?

- 1) 분할 변경출원으로 거절이유를 극복할 수 있는 경우도 있다.
- 2) 특허의 실제심사단계에서 거절이유가 있는 경우 바로 거절 결정하지 않고 그 취지를 출원인에게 통지하는 절차가 있다.
- 3) 특허거절결정이 나더라도 재심사를 청구할 수 있다.
- 4) 실제 심사후 심사관에 의해 특허결정 되거나 특허거절결정 된다.
- 5) 특허출원을 취하, 포기 하게 되면 선출원의 지위는 소멸된다.

12. 다음중 옳지 않은 것은?

- 해외출원시 외국의 특허청에 직접 출원할 수 있다
- 특허의 명세서에는 권리서 권리해설서의 역할을 한다
- 특허청구범위는 발명을 명확하고 간결하게 기재하여야하며, 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조, 방법, 기능, 물질 또는 이들의 결합관계등을 기재하여야 한다.
- 발명의 상세한 설명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 한다.
- 5) ?특허가 최종등록되면 발명의 상세한 설명에 기재된 내용으로 권리범위가 설정된다.

13. 다음중 옳지 않은 것은?

- 1) 유전자 단백질 등도 물질특허로 등록 가능하다.
- 2) 저작권은 인간의 사상이나 감성을 표현한 창작물을 보호 대상으로 한다
- 3) 저작권은 산업재산권에 해당한다 X
- 4) 컴퓨터 관련 특허는 일정요건을 갖추어야 특허로 등록 가능하다
- 5) 상표권은 영업표지에 관한 권리이다.

14. 직무발명에 대한 설명중 옳은 것 개수

x 종업원이 발명이 종업원의 과거에 직무에 속한 것은 직무발명이 아니다

o 사용자는 직무발명에 대해 비밀유지의무가 있다

?o 사용자는 유상의 통상실시권의 권리가 있다 (그냥 통상실시권이라고 적혀있음)

x 공무원은 해당이 없다

o 용자는 승계여부 통지의무가 있다

o 종업원은 보상청구권이 있다.

15. (기술사업화)는 대학 정부출연이 보유한 기술의 사업화(창업)를 전문적으로 추진하기 위하여 대학 정부 출연이 보유한 기술을 현물출자 받는 것을 말한다.

16. 특허 민사소송에 관한 설명중 틀린 것은

손해배상청구권의 성립요건에서 손해의 발생은 입증하지 않아도 된다(원고의 입증책임)

○ 특허권자는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 손해의 배상을 청구할 수 있다

○ 손해배상 청구와 함께 신용회복청구를 할수 있다

○ 부당이득반환청구도 가능하다

○ 손해배상청구권의 요건은 침해자의 고의 또는 과실이다

17. 특허권은 설정등록이 있는 날로부터 출원일 후 (20년)경과 후 존속기간이 만료하고, 존속기간이 만료되면 특허권은 소멸된다.

18.산업재산권에 속하지 않는 것은

화로배치권

○ 상표권

○ 실용신안권

○ 특허권

○ 디자인권

19. 다음중 특허를 받을수 있는 것은?

통상의 기술자가 용이하게 고안해 낼 수 없어 진보성이 있는 극히 고도의 기술을 요하는
심장이식방법

심전도를 측정하기 위한 전극의 배치방법

임의 각도의 각을 기하학적 작동법에 의해 3등분하는 방법

혈애구석방법

자외선 차단을 위해 자외선 차단 플라스틱 필름으로 둘러싸는 방법

20. 다음중 옳지 않은 것은

○ 3자가 자신의 특허발명이 타인의 특허발명 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리 대 권리범위확인심판은 적법하다

○ 권리범위확인심판에서 발명이 구체적으로 특정되지 않으면 심판청구는 기각된다

x 적극적 권리범위확인심판은 특허권자가 제3자를 피청구인으로 하는 심판이다

○ 권리범위확인심판에서 특허의 진보성 여부는 판단할 수 없다.

○ 소극적 권리범위확인심판은 제3자가 특허권자를 피청구인으로 하는 심판이다

21. 다음중 현행 디자인 제도로 옳지 않은 것은

○ 부분디자인제도

○ 유사디자인제도

x 디자인 일부 무심사 등록제도(디자인일부심사등록제도)

○ 관련디자인 제도

○ 한 별의 물품 디자인 제도

22. 다음중 옳지 않은 것은

○ 특허권자가 사망시 상속인이 없는 경우 특허권은 소멸한다

○ 발명에 있어서 단순히 자금을 제공한 자는 공동발명자가 될수 없다

○ 특허권은 양도할수 있다

x 공동발명자가 공동발명을 실시하기 위해서는 다른공유자의 동의를 받아야한다

○ 특허권자는 전용실시권자의 동의없이 특허권을 포기 할수 없다.

23.(특허권침해)는 제3자가 자신의 발명을 실시하는 과정에서 타인의 특허권을 침해하는 것을 말한다.

24. 다음중 옳지 않은 것은

○특허출원을 온라인으로 출원할 수 있다

○직무발명의 소유권은 원시적으로 발명자인 종업원에서 귀속한다

?상표의 유사란 두 상품의 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 상품의 출처에 관하여 일반수요자가 오인,혼동을 일으키는 염려가 있는 것을 말한다.

○동일 유사한 저작물로 서로 다른 두사람이 서로의 저작물에 대해 알지 못하는 상태에서 저작물을 창작한 경우 먼저 선출원한 사람에게 권리가 주어진다

○법인도 저작자가 될 수 있다.

25. 다음 중 특허의 무효사유로 옳지 않은 것은?-> 잘모르것음...

1) 발명이 산업상 이용가능성이 없는 경우 ○

2) 특허권자가 아닌자에게 특허가 허여된 경우 ○

3) 발명에 신규성이 없는 경우 ○

4) 출원 후 심사과정에서 거절이유가 발견된 경우

5) 특허발명이 공서양속에 위반되는 경우

1. 옳지 않은 것

1) 저작권법 제1조(목적)은 이 법은 저작자의 권리와 이에 인접하는 권리를 보호하고 저작물의 공정한 이용을 도모함으로써 문화 및 관련 산업의 향상발전에 이바지함을 목적으로 한다

2) 창작물이 되기 위해서는 사상 감정 등이 언어등에 의하여 외부로 표현됨으로 객관적인 존재로 되어야한다

3) 저작물이 법적으로 보호받기 위해 창작성이 있어야한다

4) 저작권법에서 보호하는 저작물이 되면 제작자 사후 70년까지 보호받을수 있으며 저작물이 되기위해선 진보성이 존재해야 한다

5) 저작물은 일정 기간 보호된 후 저작권이 소멸된다

2.(샘플링)는 기존작품의 일부를 발췌해 그대로 사용하거나, 가공을 거쳐 새로운 작품을 만드는 작곡기법이다.

3. 다음 중 보호받지 못하는 저작물 예시 옳지 않은 것은?

1) 헌법, 법률, 조례 및 규칙

2) 조약 명령

3) 지방자치 단체 작성하는 것 저작권법 제7조 1호내지 3호 규정된것의 편집물 또는 번역물

4) 판결 의결 결정

5) 시사보도

4. 옳지 않은 것

1) 복제는 인쇄 사진촬영 복사 녹음 녹화 그 밖의 방법으로 임시적 또는 영구적으로 유형물에 고정하거나 다시 제작하는 것을 말한다

2) 건축물의 경우에는 그 건축을 위한 모현 또는 설계도서에 따라 이를 시공하는 것을 포함한다

3) 인터넷 링크를 하는 행위는 저작권법이 규정하는 복제 및 전송에 해당하지 않는다

4) 손담비 미쳤어 어린이 동영상 사건에서 5살 아이가 저작물을 악곡과 가사 일부를 가창하는 것을 녹음한 뒤 제작 게시한 것은 저작권법상 복제 및 전송에 해당하여 위법하다 판시한 바있다

5) 공연은 저작물 또는 실연 음반 방송을 상연 연주 가창 구연 낭독 상영 재생 그 밖의 방법으로 공중에게 공개하는 것을 말한다.

5.틀린 것

1) 상표의 존속기간은 출원공고된 날부터 10년이다

- 2) 상표권의 경우 일정한 제한이 있지만 사업소유주체를 교체할수 있다 (O)
- 3) 전용사용권의 설정 이전은 등록하여야 효력이 발생한다 (O)
- 4) 10년마다 존속기간을 갱신할수 있으므로 사실상 반영구적이다 (O)
- 5) 상표권자는 타인에게 상표권에 관하여 전용사용권을 설정할 수 있다 (O)

6. 옳지 않은 것

- 1) 이용허락의 범위가 명백하지 아니한 경우에는 이용허락의 범위를 사회 일반의 상식과 거래의 통념에 따라 합리적으로 해석하여야한다.
- 2) 다순 이용허락이란 저작권자가 복수의 사람들에게 대하여 중첩적으로 이용을 허락해 줄 수 있는 경우로서 이에 의하여 이용허락을 받은자는 그 저작물을 이용할 수는 있으나 독점적, 배타적으로 이용할 수 있는 권한은 없다
- 3) 위 4번 선택지에서 합리적으로 해석할 때에 거래관행, 당사자의 지식 경험 및 경제적 지위등을 고려하여 판단하여야한다

4) 작사자 작곡자 및 실연자와 음반제작사 사이의 음반제작계약이 있었을 경우 음반제작 계약 시에는 사용화되지 않은 시디 매체에 음반으로 제작 판매한 것은 이용허락 범위에 속하지 않는다

- 5) 독점적 이용허락은 지적재산권자와 이용자 사이에 일정한 범위에서 저작물을 독점적으로 이용하도록 계약을 체결한 경우이다

7. 틀린 것

- 1) 홀로그램 소리 냄새상표도 가능하다
- 2) 상표란 기호 문자 도형 입체적 형상 또는 이들을 결합하거나 이들에 색채에 결합한 것이다
- 3) 상표법은 상표권의 설정 보호 및 규제에 관한 절차와 실체에 관한 법률이다
- 4) 상표권의 목적은 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지등 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호하는 목적으로 한다
- 5) 품질보증기능을 특허청에 인정 받은 상표는 품질이 뛰어남을 말한다.

8. 옳지 않은 것

- 1) 저작원의 보호기간이 저작자의 사후 59년이었을 때 출간된 저작물이라도 저작자가 저작물 보호기간이 저작자의 사후 70년이 규정일 때 사망하였다면 저작자의 사후70년까지 보호받을 수 있다
- 2) 저작권 침해사건에서 저작권자로부터 당해 저작물의 이용에 관한 허락을 받았다는 등 적법한 저작물 이용권을 취득하였다는 점은 저작권자가 입증책임을 진다
- 3) 저작재산권은 저작재산권자인 법인 또는 단체가 해산되어 그 구건리가 국가에 귀속된 경우 소멸한다
- 4) 저작권은 창작시로부터 발생하고 등록하지 않아도 보호받을 수 있다
- 5) 저작재산권은 저작재산권자가 상속인 없이 사망한 경우에 소멸한다

9. 옳지 않은 것

1) 저작재산권은 복제권 공연권 전시권 배포권 4가지 권리로만 이루어져있다

2) 저작권은 저작인격권과 저작재산권으로 구성된다

3) 저작권은 저작물을 창작한 때부터 발생하여 어떠한 절차나 형식이 이행이 필요하지 아니한다

4) 저작인격권은 저작자의 명예나 명성을 보호하는 권리이다

5) 업무상 저작물은 법인 단체 그밖의 사용자의 기획하에 법인 등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물을 말한다

10. (동일조건변경허락)는 2차적 저작물을 제작을 허용하되, 2차적 저작물과 동일한 라이선스를 적용해야 된다는 의미이다

11. 옳지 않은 것

1) 희랍이 문법교재 사건에서 아이디어나 이론등의 사상 및 감정 그자체는 서랍 그것이

독창성, 신규성이 있다 하더라도 소설의 스토리 등의 경우를 제외하고는 원칙적으로 저작물이 될 수 없다고 판시한 바 있다 (애매하다)

- 2) 방송프로그램도 저작권법으로 보호된다 (O)
- 3) 영화 왕의 남자 나머지 있고 너 거기 있어 대사는 저작물성은 부정되었다(O)
- 4) 노래제목은 저작권으로 보호되지 않는다(O)
- 5) 책 제목은 저작권으로 보호되지 않는다(O)

12. 옳지 않은 것

- 1) 트위터글도 저작물도 인정될 수 있다
- 2) 음란물도 저작권으로 보호된다
- 3) 시험문제도 창작성이 있으면 저작권 대상으로 보호된다
- 4) 편집저작물은 독자적인 저작물로 보호되지 않는다
- 5) 원저작물을 번역 편곡 변형 각색 영상제작 그밖의 방법으로 작성한 창작물은 독자적인 저작물이다

13. 옳지 않는 것

- 1) 저작재산권자는 다른사람에게 그 저작물을 이용 허락할 수 있다
- 2) 배포는 저작물등의 원본 또는 복제물을 공중에게 대가를 받거나 받지 아니하고 양도 또는 대여하는 것을 말한다

3) 저작권 소진의 원칙에 따르면 저작물의 원본이나 그 복제물이 해당 저작재산권자의 허락을 받아 판매 등의 방법으로 거래에 제공된 경우에는 위와 같지 않다. 즉 정당한 대가를 지급하고 산 책은 중고로 되팔아도 저작권 침해가 아니다

4) 저작권을 일부만을 양도할수 없다

5) 저작자는 저작물의 원본이나 복제물을 배포할 권리를 가진다

14.옳지 않는 것

1) 공중송신은 방송 전송 디지털 음성송신 모두 포함한다

2) 전송은 공중송신중 공중의 구성원이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 접근할수 있도록 저작물등을 이요에 제공하는 것을 말한다

3) 방송"은 공중송신 중 공중이 동시에 수신하게 할 목적으로 음·영상 또는 음과 영상 등을 송신하는 것을 말한다

4) 인터넷 메일로 파일을 특정인에게 보내는 행위는 게시이지 공중송신권 침해가 성립되지 않는다

5) 공중송신권에서 공중은 불특정한 여러사람을 의미한다

15. 옳지 않은 것

- 1) 동물이 찍은 셀카사진은 저작물이 될 수 없다
- 2) 아이디어나 컨셉트가 비슷한 경우 창작성이 없다
- 3) 저작권은 저작물의 창작이 완료됨과 동시에 발생한다
- 4) 이용이란 저작물의 복제 배포 공연 공중송신 전시 등의 행위를 하는 것을 말한다
- 5) 저작권이라 저작물을 배타적으로 이용할 권리를 말한다

16. 옳지 않은 것

- 1) 건축물의 설계도서도 저작권법 보호가능하다
- 2) 아파트 단지의 평면도가 정확하게 동일 일치하지 않으면 창작성이 있으므로 저작물로 인정받을 수 있다
- 3) 제품만을 충실하게 표현한 광고사진은 저작물이 될 수 없다
- 4) 영상 저작물은 저작권법에서 보호받을 수 있다
- 5) 사진 및 이와 유사한 제작방법으로 인간의 사상 또는 감정을 영상 형태로 표현한 저작물을 사진저작물이라고 한다

17 저작권은 저작자 생존기간과 그의 사망 후 (70)년 보호된다

18. 옳지 않은 것

- 1) 창작적인 학습이론이나 표현기법은 저작권 보호대상이 아니다
- 2) 뮤지컬 사랑은 배를 타고 사건은 대법원은 뮤지컬을 공동저작물로 보았다
- 3) 무대 디자인은 저작권법으로 보호 가능하다
- 4) 연극은 극본 연출 연기등 결합한 결합저작물이다
- 5) 뮤지컬 제작에 창작적 기여가 없는 제작자는 독자적인 저작권자라 할수 없다

19. 틀린 것

- 1) 상표권자는 침해금지청구권과 손해배상청구권등을 가진다
- 2) 통상사용권자는 타인에게 통상사용권을 설정할 수 있다
- 3) 상표법에서는 침해 예비적 행위도 침해로 규정하고 있다
- 4) 전용사용권자는 타인에게 통상사용권을 설정할 수 있다
- 5) 사용권은 등록하지 않으면 제3자에게 대항할수 없다

20. 관련디자인 제도 설명 틀린 것은

- 1) 주체가 동일해야한다
- 2) 기본디자인이 존재해야한다
- 3) 유사디자인제도와 같다
- 4) 관련디자인 제도는 디자인권자가 자기의 등록 디자인에안 유사한 디자인에대하여

디자인 등록을 받을 수 있도록 하는 제도이다

5) 자기의 기본디자인에만 유사해야한다.

21. 다음 설명 중 틀린 것을 고르시오.

1) 디자인권의 존속기간은 20년이다. (애매함)

2) 디자인권은 출원일날부터 20년이다. (O)

3) 유행성에 강한 일부 품목들에 대해 일부심사만 진행하는 제도가 있다.(O)

4) 디자인권은 설정등록 해야 발생한다.(O)

5) 관련디자인으로 등록된 디자인권은 그 기본디자인권의 만료일과 동일하게 소멸된다.(O)

22. 다음 중 옳지 않은 것은?

1) 공동저작물의 저작권은 맨 마지막으로 사망한 저작자가 사망한 후 70년간 존속된다.

2) 저작권자는 저작권을 보유한 사람을 의미한다

3) 공동저작물의 저작인격권은 저작자의 과반수의 동의가 있어야 행사가능하다.

4) 저작자는 저작물을 창작한 사람을 의미한다.

5) 창작을 위해 의뢰나 주문을 하는 경우는 저작자로 볼 수 없다. 공동저작물은 각자 분리할 수 없지만, 결합 저작물은 분리하여 개별적으로 이용할 수 있다.

23. 원본 자체의 재배포에 대해서는 배포권이 적용되지 않는다는 권리소진이론 혹은 **(최초판매원칙)**이/가 적용되기 때문이다.

24. 다음 중 옳지 않은 것은?

1) 대중가요안무도 저작권법으로 보호 가능하다.

2) 피겨스케이팅 안무도 저작권법으로 보호가능하다.

3) 응용미술 저작물의 경우 디자인만으로 중첩적으로 보호할 수 있다.

4) 사상 감정을 표현하면서 창작성이 있으면 무용 저작물로 몸동작 하나하나를 저작물로 보호받을 수 있다.

5) 응용 미술저작물은 물품에 동일한 형상으로 복제될 수 있는 미술저작물로서 그 이용된 물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 것을 말하며, 디자인 등을 포함한다.

25. **(퍼블리시티권)** (이)란 유명인이 자신의 서명이나 초상, 서명 등이 갖는 재산적 가치를 독점적, 배타적으로 지배하는 권리이다.

1번

다음 중 저작인격권의 개수는? **2개**

공중송신권, 복제권, **성명표시권**, **동일성유지권**, 전송권, 편집 저작권

2번??

다음 중 진보성에 대한 설명 중 옳은 것은 몇 개인가? **2개**

-특허법은 산업발전에 이바지함을 목적으로 하는 바, 진보성 정도가 미미한 발명은 그 보호가치가 없어 특허 등록받을 수 없다. ○

-진보성 판단에 사후적 고찰은 허용된다. x

-독립항이 진보성이 있다면 종속항도 진보성이 있다. ○

-종속항이 진보성이 있다면 독립항도 진보성이 있다. (옳 아닐 거 같음)

-물건발명이 진보성이 인정되면 그 물건의 제조방법에 관한 발명 및 그 물건의 용도발명은 원칙적으로 진보성이 인정된다. x

3번

게임 회사에서 근무하는 직원 A가 캐릭터의 디자인을 누구의 도움 없이 스스로 만들어 게임에서 활용하고 있다. 이러한 캐릭터의 저작권자는 누구인가?

-회사

-A

4 번

다음 상표에 대한 설명 중 틀린 것은?

- 1) 샴페인은 프랑스 샴파구나 지역 스파클링 와인에만 사용가능하다. ○
- 2) 표장이란 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램/동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시를 말한다. ○
- 3) 상품을 생산, 가공, 판매를 업으로 영위하는 자가 할 수 있다. ○
- 4) 단순한 산지명, 수량 등도 상표가 될 수 있다. xx
- 5) 상품에 대하여 사용하는 것이어야 한다. ○

5번 우리나라 특허법상 특허가 될 수 있는 것을 고르시오. ??

- 1) 무한 동력 발전기 x
- 2) 인간 태아와 돼지의 결합 줄기 세포
- 3) 사망한 발명자의 발명 x
- 4) 폐암 치료 의료 발명 x
- 5) 10인 이상의 공동 발명 ○

6번

()에 들어갈 단어를 적으세요.

저작권법에 의하여 보호되는 저작물이기 위하여는 문학/학술 또는 예술의 범위에 속하는 창작물이어야 하므로 그 요건으로서 (창작성)이 요구되나 여기서 말하는 (창작성)이란 완전한 의미의 독창성을 말하는 것은 아니며 단지 어떠한 작품이 남의 것을 단순히 모방한 것이 아니고 작자 자신의 독자적인 사상 또는 감정의 표현을 담고 있음을 의미할 뿐이다.

7번

영어 학원 강사가 토익 시험을 보고 문제를 전부 외워서 이후 강의에서 활용하고 있다.
이 경우 영어 학원 강사는 저작권 침해 책임이 있는가?

-아니다

-그렇다

8번

다음 설명 중 틀린 것은?

- 1) 특허법원에서 거절결정 인용되면 특허심판원에 불복하여야 한다. x 대법원에 상고
- 2) 상표권의 존속기간은 10년이다. o
- 3) 출원상표에 거절이유가 없으면 등록결정이 난다. o
- 4) 상표권은 이전할 수 있다. o
- 5) 통상사용권은 타인에게 이전 가능하다: o 상표권자 및 전용사용권자의 동의 하에

9번 발명의 신규성과 관련하여 옳지 않은 것을 고르시오.

- 1) 신규성이란 발명의 내용인 기술적 사항이 종래의 기술적 지식과 선행기술에 비추어 알려져 있지 않은 새로운 것을 말한다. o
- 2) 외국에만 알려져 있고 국내에는 알려져 있지 않는 발명이라 하더라도 신규성이 없다고 본다. o
- 3) 납품계약 체결시 비밀유지에 관한 특약이 있었다면 그 계약의 체결 사실만으로는 신규성이 상실되지는 않는다.

4) 발명에 대한 기재가 통상의 한국인이 알기 어려운 스와힐리어로 기재되어 간행물이 출판되었다면 그 발명은 신규성을 잃지 않는다. >2번이 맞으니까 애가 틀린 거겠지?..

5) 내부에 특징이 있는 발명에 대해 그 외형사진만 공지되어 있는 경우 그 발명은 신규성을 잃지 않는다.

10번

특허권 침해에 대한 설명 중 틀린 것은?

- 1) 특허청구범위를 해석 기준으로 한다. ○
- 2) 특허발명의 구성이 $a+b$ 일 때 확인대상발명이 $a+z+b$ 라면 침해가 아니다. x
- 3) 청구범위의 해석에서 도면이나 발명의 상세한 설명을 참작해도 된다.
- 4) 특허청구범위와 완벽하게 동일하지 않아도 침해가 되는 경우가 있다.
- 5) 특허권자는 침해품의 생산중지 가처분을 신청할 수 있다.

11번

다음 설명 중 틀린 것은 어느 것인가?

- 1) A가 오전 10시, B가 같은 날 오후 4시에 출원을 했다면 우리나라는 가장 먼저 출원한 사람에게 권리는 주는 선출원주의를 채택하고 있으므로 먼저 출원한 A가 특허를 낼 수 있게 된다. ○
- 2) 특허권의 효력은 법으로서 독점적, 배타적 권리를 가진다. ○
- 3) 특허 요건이 맞지 않아 거절결정된 경우라도 출원인은 보정을 거쳐 다시 심사를 청구할 수 있다.
- 4) 공공질서, 선량한 풍속에 위배되어 공중의 위생을 해할 염려가 있는 아편흡입기, 마약 등은 특허를 받을 수 없다. ○
- 5) 특허권의 효력은 국내에만 미친다. ○

12번

저작권 침해 유형에 속하지 않는 것은?

1) 통상사용권 침해

2) 저작인격권 침해 ○

3) 공표권 침해 ○

4) 동일성유지권 침해 ○

5) 성명표시권 침해 ○

13번

다음 상표 제도의 목적에 대한 설명 중 틀린 것은?

1) 상품의 출처 혼동을 방지한다. ○

2) 거래의 균형과 독과점을 방지한다.

3) 수요자의 신뢰이익을 보호한다. ○

4) 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다. ○

5) 사용자의 업무상 신용을 보호한다. ○

14번??

음악저작물 저작권 침해와 관련하여 "몇 마디가 똑같으면 표절인가"라는 질문에 맞는 것은?

1) 4마디가 같으면 침해 x

2) 종합적으로 고려하여 청중이 느끼면 침해?

3) 가락, 리듬, 화성 중 2가지가 같으면 침해(애매함)

4) 8마디가 같으면 침해 x

5) 가락이 같으면 침해 x

15번

다음은 발명에 관한 내용이다. 설명으로 틀린 것은?

1) 방법발명은 물건을 생산, 사용, 취급방법 등 일정한 목적에 시계열적으로 관련 있는 행위 또는 현상에 대한 발명이다. ○

2) 특허법상의 발명은 상업적 성공가능성을 수반하여야 하는 것은 아니다. ○

3) 물건발명은 기계, 기구, 장치, 화학물질 조성물 같은 물(物)자체의 발명이다. ○

4) 기본발명은 그 발명의 기술분야에서 문제해결의 기초적인 업적을 달성한 발명으로 이른바 개척발명인 경우가 많다. ○

5) 물질발명이 특허등록된 경우 그 물질을 제조하는 방법은 특허받을 수 없다.

16번

법상 저작권재산권의 제한에 해당되어 사용가능한 개수는? 5개

1) 초등학교 교과용도서 ○

2) 판결문 중에 저작물을 인용 ○

3) 광화문 광장에 전시된 로댕의 조각 ○

4) 건대입구 전철역 앞에서 무료 버스킹 음악 ○

5) 졸업 논문용 조사나 연구를 목적으로 이용 ○

17번

저작권 침해의 태양 중 맞는 것의 개수는? 4개

- 1) 저작권 침해 ○
- 2) 저작인격권 침해 ○
- 3) 출판권 침해 ○
- 4) 저작인접권 침해 ○

18번

다음 설명 중 틀린 것은?

- 1) 물건을 만드는 방법에 대한 발명도 발명이다. ○
- 2) 공지공용 요소의 단순한 집합에 불과한 것을 비결합발명이라 한다. ○
- 3) 무한동력 영구기관은 발명에 해당하지 않는다. ○
- 4) 물레방아는 자연법칙 그 자체인 중력으로 물이 위에서 아래로 떨어지는 것을 이용해 만들었으므로 발명이 아니다.
- 5) 발명이란 기존에 없던 새로운 내용을 만들어 내는 것으로 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이다. ○

19번

산업재산권에 속하지 않는 것은?

- 1) 실용신안권 ○
- 2) 디자인권 ○
- 3) 저작권

4) 상표권 ○

5) 특허권 ○

20번

다음 상표에 대한 설명 중 틀린 것은?

1) 보통 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 사용했다면 등록받을 수 없다. ○

2) '대구사과'는 사과를 상품으로 상표등록이 될 수 없다. ○

3) 강아지 사진의 집합으로 이루어진 표장은 상표등록이 될 수 있다. ○

4) '종로김밥'은 김밥을 지정상품으로 표시되는 상표등록이 될 수 없다.○

5) 법무법인 김앤장의 상표에서 김씨와 장씨는 흔한 성씨이므로 등록받을 수 없다. ○
등록되어있음.

22번 다음 상표에 대한 설명 중 틀린 것은?

1) 마스크의 발달로 최근 중요성이 강조되는 기능은 광고선전 기능이다. ○

2) 출처표시기능은 일정수준의 품질을 보증하기도 한다. ○

3) 품질보증기능은 사용자의 업무상 신용을 유지하고 촉진하게 하는 작용을 한다. ○

4) 품질보증기능은 상표등록을 적법 타당하게 받은 상표의 상품은 그 품질이 뛰어남을
의미한다.

5) 출처표시기능은 사용자의 사익을 보호하는 작용을 한다. ○

23번 다음 설명 중 틀린 것은?

1) 저작물의 창작시를 시기로 하여 원칙적으로 저작자 생존 중 및 저작자 사후 70년간

보호한다. ○

2) 공표된 저작물이라도 유료 방송 경우에는 법정허락을 인정하지 않는다.

3) 저작권재산권자 불명인 저작물은 대가를 공탁하면 법정허락으로 이용가능하다. ○

4) 보호기간을 계산하는 경우, 저작자가 사망하거나 저작물을 창작 혹은 공표한 다음 해부터 기산한다. ○

5) 저작물을 자유 이용할 수 있는 경우라 하더라도 그 이용자는 그 저작물의 출처를 명시하여야 된다. ○

24번 다음 중 특허를 받을 수 있는 것은?

1) 혈액투석 치료방법 x

2) 심전도를 측정하기 위한 전극의 배치방법 ?아닌 것 같긴 함.

3) 통상의 기술자가 용이하게 고안해 낼 수 없어 진보성이 있는 극히 고도의 기술을 요하는 심장이식방법

4) 임의 각도의 각을 기하학적 작도법에 의해 3등분하는 방법 x

5) 자외선 차단을 위해 지구 전체를 자외선 차단 플라스틱 필름으로 둘러싸는 방법 x

25번 다음 설명 중 틀린 것은?

1) 특허침해소송은 특허사건에 전문화된 특허심판원에서 이루어진다. x일반법원에서 함

2) 특허결정을 받은 자는 법정절차에 따라 특허권의 설정등록을 하면 특허권이 발생한다. ○

3) 특허거절결정을 받은 자는 이에 불복하고자 할 때 법정기간 내에 심판을 청구할 수 있다. ○

4) 특허청장은 재정을 통해 코로나 백신의 강제실시를 허용할 수 있다. ○

5) 특허권의 설정등록이 있는 때에는 필요한 사항을 특허공보에 게재한다. ○

1. 인터넷상에서 상표관련 등록상표를 검색할 수 있는 사이트 및 검색절차를 설명하고,
서치한 상표공보로부터 확인할 수 있는 정보에 대해서 모두 기술하시오.

2. 특허제도에 있어서 아래의 용어에 대해 간략하게 설명하시오.

(제도 pdf에 검색하면 다른 제도들도 다 바로바로 나옴!)

- 공개제도 : 공개제도라는 말은 안나오고 '신규성 간주' 라고 pdf 검색하면 비슷한 내용
나옴
- 심사청구제도 : 특허출원 후 심사 흐름도 중 출원 후에 바로 심사를 해주는 것이 아니
라~~
- 선출원주의 : **선출원주의는 동일한 발명이 여러 건 출원 되었을 때 먼저 출원한 자에게
특허권을 부여하는 제도**이며 / 선발명주의는 출원 일자와 관계없이 우선 발명한 자의
특허권을 인정하는 것이다. 현재 세계 각국이 선출원 주의를 채택하고 있다.
- 속지주의 : **특허권의 효력이 미치는 범위 중 공간적 범위에서 '특허는 국내에서만 효력
이 있다'**라는 의미이다.
- 트레이드 마크와 서비스 마크 : 트레이드 마크는 상표법상의 상표로 Anycall Xcanvas같
은 것이다. 서비스 마크는 구별하기 위한 것으로 LG, SAMSUNG 등이 있다.

3. 산업재산권 중에서 상표와 상호에 대한 개념을 기술하고, 그 차이점을 비교 설명하시오.

상표라 함은 상품을 생산, 가공, 증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용되는 기호, 문자, 도형, 입체적 형상이나 이들을 결합한 것 또는 이들 각각에 색채를 결합한 것을 말한다.

상호는 상인이 영업상 자기를 표시하는 명칭으로 영업의 통일성을 표시하는 기능을 하며 문자로 표현되고 회사 기업의 경우 상호의 사용은 강제적이나 상표는 식별 기호로서 문자 뿐 아니라 기호나 도형 등이 사용 될 수 있으며 강제성은 없다.

4. 상표의 성립요건 및 상표의 기능에 대해서 기술하시오.

상표의 주체가 있어야 할 것 - 상품을 생산, 가공, 증명이나 판매를 업으로 영위하는 자
상품에 대하여 사용하는 것 - 상품이란 단독으로 상거래의 대상이 되는 교환 가치를 가지는 유체

동산으로서 반복 거래의 대상이 되어 유통과정에 놓여지는 것을 말함

자타 상품 식별 의도가 있을 것 - 자타 상품 식별 기능은 상표의 본질적 기능이므로 상품식별의

주관적 의사가 없는 표장은 상표가 아니다. 또한 단순한 산지명, 수량 등급 표시는 상표가 아님

표장일 것 - 표장이라 함은 특정의 물 또는 사상을 표현하기 위해 감각적으로 파악할 수 있는 수단을 말하며 상표법은 기호나 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합한 것과

이들 각각에 색채를 결합한 것을 표장으로 규정

상표의 기능으로는 출처표시기능, 품질보증기능, 광고선전기능, 재산적기능, 파생적기능 (보호적기능, 경쟁적기능)이 있다.

5. 상표제도와 특허제도의 차이점을 기술하시오.

<상표제도의 목적>

상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과

아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다. (제1조)

사용자 측면에서 상표에 화체된 업무상 신용과 이익을 보호한다.(사익보호)

수요자 측면에서 상표가 나타내는 상품출처와 상품품질에 대한 수용자의 신뢰이익을 보호한다.(공익보호), 따라서 상표제도는 상표를 보호하고, 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하고, 산업발전에 이바지하고, 수요자의 이익을 보호하고, 부정경쟁방지를 목적으로 한다.

<특허제도의 목적>

기술적 창작물인 발명을 일정기간 독점적으로 이용할 수 있도록 허용하는 특허제도는

기술적 발명정신의 보호를 통해서 기술진보와 국가산업을 도모함을 목적으로 한다.

특허는 발명의 공개에 대한 보수 내지 그 대상으로 기술에 대한 20년 간의 독점을

허용함으로써 영업상, 경쟁상 우위를 확보하게 해주기 때문에 기업에 대하여 기술개발에 대한 커다란 의욕 및 인센티브를 주게된다.

6. 아래의 그림을 참조하여 본 발명(도2)이 종래기술(동1)에 비해서 진보성이 있다는 점을 설명하십시오.(목적, 구성, 작용, 효과를 대비 설명)

7. PM(Patent Map) (특허맵) 작성목적 및 필요성에 대해서 설명하고, 기업에서의 PM 활용 방안에 대해서 기술하십시오.

PDF에는 영어로 만나오고 **특허맵** 이라고 검색해야함

아래 링크에도 나눔

[특허맵, 목적과 활용을 알아보자 : 네이버 블로그 \(naver.com\)](#)

특허권 침해에 대한 설명 중 틀린 것은?

- 1) 특허 청구 범위는 발명의 설명에서 기재한 발명 중 출원인이 스스로 의사에 의하여 특허권으로 보호를 받고자 하는 사항을 선택하여 청구항 형태로 권리화한 것이다.
- 2) 특허 청구 범위는 범위가 넓을수록 등록 후에 넓게 독점권을 행사할 수 있지만, 심사 과정에서는 넓은 범위로 인해 선행 기술이 검색되어 특허를 받지 못할 가능성이 커진다.
- 3) 청구 범위의 해석에서 도면이나 발명의 상세한 설명을 참작해도 된다.

4) 특허 발명의 구성이 $a+b+c$ 일 때 확인 대상 발명의 구성이 $a+b+c+d$ 이라면 침해가 아니다.

5) 특허 등의 권리자는 고의적인 침해자에 대하여 형사고소를 하여 침해죄를 물을 수 있다.

다음 설명 중 틀린 것은?

1) 특허 거절 결정을 받은 자는 이에 불복하고자 할 때 법정 기간 내에 심판을 청구할 수 있다.

2) 특허 결정을 받은 자는 법정 절차에 따라 특허권의 설정 등록을 하면 특허권이 발생한다.

3) 특허권의 설정 등록이 있는 때에는 필요한 사항을 특허 공보에 게재한다.

4) 특허 침해 소송은 특허 사건에 전문화된 특허 심판원에서 이루어진다.

5) 권리범위확인심판은 그 자체로는 집행력을 갖지 못하나, 심결을 통해 특허분쟁을 조기에 해결할 수 있을 뿐만 아니라 형사소송이나 민사소송의 결론에 크게 영향을 미칠 수 있다.

다음 중 저작물의 공정이용에 속하는 것이 아닌 경우를 고르세요.

1) 재판절차 등에서의 복제

2) 학교교육목적 등에서의 이용

3) 시사보도를 위한 이용

4) 소아암 환자 돕기 모금을 위한 대학생 공연

5) 정치적 연설의 이용

다음 설명 중 틀린 것은?

- 1) 발명이란 기존에 없던 새로운 내용을 만들어 내는 것으로 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이다.
- 2) 기술적 창작으로 고도한 것은 기술 수준이 높아서 관련 기술 분야 전문가가 볼 때 자 명하고 수준이 높아야 한다.
- 3) 디자인이란 물품[물품의 부분, 글자체 및 화상을 포함한다.]의 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것이다.
- 4) 창작비용이성은 디자인 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 보통의 지식을 가진 자가 공지된 디자인의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이다.
- 5) 디자인으로 등록되기 위해서는 공업상 이용가능성, 신규성, 창작비용이성이 필요하다.

영업비밀에 관하여 옳지 않은 것은?

- 1) 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것이어야 한다.
- 2) 영업비밀에는 생산방법이나 영업활동에 유용한 기술정보뿐 아니라 판매방법이나 경영 정보도 포함된다.
- 3) KFC 치킨의 양념 비법은 영업비밀로 유지하면 비밀이 공개되지 않는 한 독특한 맛을 독점 생산할 수 있다.
- 4) 기술정보는 설계방법, 설계도면, 실험데이터, 제조기술 등을 말한다
- 5) 영업비밀을 특허로 등록하면 존속기간이 종료된 경우 그 이후 누구나 생산할 수 없다.

다음 중 특허괴물과 맞지 않는 것은?

- 1) 특허전문기업은 특허를 소유하지만, 생산이나 실시를 하지 않기 때문에 NPE(Non Practicing Entity)라고 부른다.
- 2) NPE는 관련 산업에 참여하고 있는 기업들이 되돌릴 수 없을 만큼 투자를 할 때까지 기다렸다가 특허권을 주장하는 경우가 빈번하다.
- 3) 미국의 Jerome H. Lemelson(레멜슨)은 특허괴물(patent troll)의 대부로 불린다.
- 4) 대학이나 연구기관은 특허괴물이 될 수 없다.
- 5) 특허괴물이 혁신을 촉진하는지는 찬반논란이 있다.

특허심사 절차에 맞는 설명은?

- 1) 특허는 출원일로부터 12개월 후 "공개특허공보"에 원칙적으로 모든 특허출원은 별도의 신청이 없어도 공개된다.
- 2) 긴급처리가 필요하다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 무료 심사를 청구할 수 있다.
- 3) 특허출원서에는 요약서, 명세서, 도면(필요한 경우), 물품이 첨부되어야 한다.
- 4) 특허청구범위는 자신의 권리범위를 결정하는 역할을 하므로 변리사가 아닌 발명자가 직접 작성한다.
- 5) 방식심사는 출원서나 명세서 등의 출원서류가 특허법에서 정하고 있는 절차적, 형식적 요건을 갖추고 있는지를 심사하는 것이다.

저작권법상 저작재산권의 제한에 해당되어 사용가능한 개수는?

- 1) 고등학교 교과용 도서에 소설 인용
- 2) 입시학원 문제집의 수능 기출 문제
- 3) 광화문 광장에 전시된 로댕의 조각
- 4) 건대입구 전철역 앞에 무료 버스킹 음악

5) 졸업 논문용 조사나 연구를 목적으로 이용

4개

다음 중 특허법상 발명으로 볼 수 있는 것의 개수는?

1) 프로그램의 코딩 방법

2) 희랍어 단어 암기 방법

3) 영구운동하는 발전용 물레방아장치

4) 코로나 백신 제조방법

5) 컴퓨터를 이용한 수치제어장치의 설계 방법

6) 인터넷 쇼핑에서 결제카드와 배송주소 자동 입력 비즈니스 모델

3개

실용 신안 등록의 요건에 관한 설명 중 옳지 않는 것을 고르세요

1) 출원 전에 국내에서 공지된 고안은 등록을 받을 수 없다

2) 출원 전에 국내에서 공연히 실시한 고안은 등록을 받을 수 없다

3) 출원 전에 국외에서 공지된 고안은 등록을 받을 수 없다.

4) 출원 전에 국외에서 공연히 실시된 고안은 등록을 받을 수 있다.

5) 출원 전에 국외에서 반포된 간행물에 게재된 고안은 등록을 받을 수 없다.

발명의 신규성과 관련하여 옳지 않는 것을 고르시오

- 1) 신규성이란 발명의 내용인 기술적 사항이 종래의 기술적 지식과 선행기술에 비추어 알려져 있지 않은 새로운 것을 말한다.
- 2) 납품계약 체결시 비밀유지에 관한 특약이 있었다면 그 계약의 체결 사실만으로는 신규성이 상실되지는 않는다.
- 3) 내부에 특징이 있는 발명에 대해 그 외형사진만 공공연하게 공지되어 있는 경우 그 발명은 신규성을 잃지 않는다.
- 4) 발명에 대한 기재가 통상의 한국인이 알기 어려운 우크라이나어로 기재되어 간행물이 출판되었다면 그 발명은 신규성을 잃지 않는다.
- 5) 외국에만 알려져 있고 국내에는 알려져 있지 않는 발명이라 하더라도 신규성이 없다고 본다.

다음 상표에 대한 설명 중 틀린 것은?

- 1) 상표는 타인의 상표와 구별할 수 있는 식별력이 있어야 등록상표로서 보호받을 수 있다.
- 2) 상표의 유사란 대비되는 두 상표가 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 상품의 출처에 관하여 일반 수요자가 오인, 혼동을 일으키는 염려가 있는 것을 말한다.
- 3) 식별력이 없는 상표라도 출원 전에 상당기간 사용한 결과, 그 상표가 수요자 간에 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 것인지 브랜드로 알려진 경우에는 상표는 그 상품에 한정하여 상표 등록을 할 수 있다.
- 4) 상표권인 등록되면 등록일로부터 10년간 존속되며, 갱신등록신청을 통해 10년마다 갱신할 수 있다.
- 5) 상표는 사용자의 업무상 신용과 수요자의 신뢰이익을 보호한다.

2차적저작물에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 1) 2차적저작물은 원저작물을 토대로 만들어진 새로운 저작물이다.
- 2) 2차적저작물은 독자적인 저작물로서 보호된다.
- 3) 2차적저작물은 원저작물에 대한 약간의 개변이 있으면 족하고 새로운 창작성이 있을 것까지 요구되는 것은 아니다.
- 4) 2차적저작물작성권은 저작재산권의 내용이다.
- 5) 웹툰을 드라마나 영화로 만들려면 원저저작자의 허락이 있어야 한다.

다음은 발명에 관한 내용이다. 설명으로 틀린 것은?

- 1) 물건발명은 기계, 기구, 장치, 화학물질 조성물 같은 물 자체의 발명이다.
- 2) 방법발명은 물건을 생산, 사용, 취급방법 등 일정한 목적에 시계열적으로 관련 있는 행위 또는 현상에 대한 발명이다.
- 3) 개량특허는 기존 특허를 토대로 단점을 극복하거나, 성능을 좋게 하는 등 기술적 가치를 더 크게 만드는 방법으로 진보성을 인정받는 특허이다.
- 4) 기본발명은 그 발명의 기술분야에서 문제해결의 기초적인 업적을 달성한 발명으로 이른바 개척발명인 경우가 많다.
- 5) 원천특허를 가진 기업은 원천기술과 상용기술 모두 특허를 가져야 로열티를 받을 수 있다.

다음 중 특허를 받을 수 있는 것은?

- 1) 통상의 기술자가 용이하게 고안해 낼 수 없어, 진보성이 있는 고도의 기술을 요하는 심장이식 치료방법
- 2) 무한동력과 같은 이론적으로는 발명을 실시할 수 있더라도 실시가 현실적으로 불가능하다는 사실이 명백한 발명

3) 혈액투석 치료방법

4) 뇌세포 수술을 위한 다빈치 로봇 제작 방법

5) 임의 각도의 각을 기하학적 작도법에 의해 3등분하는 방법

다음 중 진보성에 대한 설명 중 옳은 것은 몇 개인가?

- 1) 특허법은 산업발전에 이바지함을 목적으로 하는바, 진보성 정도가 미미한 발명은 그 보호가치가 없어 특허 등록받을 수 없다.
- 2) 진보성 판단에 사후적 고찰은 허용된다.
- 3) 독립항이 진보성이 있다면 종속항도 진보성이 있다.
- 4) 종속항이 진보성이 있다면 독립항도 진보성이 있다.
- 5) 물건발명의 진보성이 인정되면 해당 물건의 제조 방법에 관한 발명 및 용도발명은 원칙적으로 진보성이 인정된다.

3개

다음 상표에 대한 설명 중 틀린 것은?

- 1) '백두산수'는 물을 상품으로 하는 상표등록이 될 수 없다.
- 2) 연도 표시로 인정되는 표장은 상표등록이 될 수 없다.
- 3) 동식물의 사진의 집합으로 이루어진 표장은 상표등록이 될 수 없다.
- 4) 명칭을 보통 명칭으로 사용하는 방법으로 사용했다면 등록받을 수 없다.
- 5) 법무법인 김앤장의 상표에서 김씨와 장씨는 흔한 성씨이므로 등록받을 수 없다.

저작권에 관한 설명으로 옳은 것은?

- 1) 우연히 동일한 내용의 저작물이 다수 창작된 경우에는 가장 먼저 창작한 저작자만 저작권을 보유한다.
- 2) 저작재산권은 재산적 이익을 보호하고자 하는 권리로서 복제권, 공연권, 전시권, 공표권 등이 포함된다.
- 3) 저작물을 공연하는 경우에 저작자로서의 실명으로 표시된 자는 그 저작물에 대한 저작권자로 간주된다.
- 4) 저작권의 경우, 창작과 동시에 발생한다. 등록을 필요로 하지 않는 무방식주의를 채택한다.
- 5) 저작재산권자로부터 저작물의 이용허락을 받은 자는 저작재산권자의 동의 없이 제 3자에게 그 이용권을 양도할 수 있다.

저작인격권에 관한 설명 중 옳지 않는 것을 고르세요

- 1) 저작인격권은 저작자 일신에 전속한다.
- 2) 저작인격권에는 공표권, 전시권, 동일성유지권이 포함된다.
- 3) 저작자는 저작물의 원본이나 그 복제물에 또는 저작물의 공표 매체에 그의 실명 또는 이명을 표시할 권리를 가진다.
- 4) 공동저작물의 저작인격권은 저작자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없다.
- 5) 원저작자의 동의를 얻어 작성된 2차적 저작물 또는 편집 저작물이 공표된 경우에는 그 원저작물도 공표된 것으로 본다.

지적재산권 존속기간의 원칙에 관한 연결이 옳지 않는 것은?

- 1) 특허권 – 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년
- 2) 실용신안권 – 실용신안권의 설정등록이 있는 날부터 실용신안등록출원일 후 10년
- 3) 저작권 – 저작물을 창작한 때부터 저작자의 사망 후 70년
- 4) 상표권 – 상표권의 출원이 있는 날부터 10년
- 5) 영업비밀 – 공개되지 않는 한 무기한

지식재산권에 대한 설명 중 틀린 것은?

- 1) 학계에서는 지적재산권이 사용되고 지식재산기본법에서는 지식재산권이 채택되었다.
- 2) 지식재산(Intellectual Property: IP)은 사람, 물건, 토지 등과 같이 법으로 보호되는 유형 자산이다.
- 3) 발명, 디자인, 상표는 산업 재산권으로 보호된다.
- 4) 지식재산은 생물의 품종이나 유전자원 관련한 권리를 보호한다.
- 5) 지적재산권은 원칙적으로 법률에 정해진 기간 동안만 존속하고 그러한 존속기간이 경과한 후에는 일반 공중의 자유로운 사용 대상(public domain)으로 된다.

기술가치평가에 대한 설명 중 틀린 것은?

- 1) 기술가치 평가방법은 평가대상인 기술의 유형과 평가자에 따라 다양하다.
- 2) 수익접근법은 기술이 상품화되었을 때, 미래에 발생할 수 있는 현금 흐름을 경제적 편익의 여러 가지 요소(기술수명, 현금흐름, 기술기여도)를 고려하여 예측하고 이를 적절한 할인율을 적용한다.
- 3) 시장접근법은 감정대상기술과 유사한 기술이 활성 시장에서 거래되었다는 것을 전제로 하여, 비교 대상 기술의 가치 정보 및 통계에 근거한다.
- 4) 비용접근법은 미래에 모든 효용과 이익을 재조달하기 위하여 필요한 금액을 산정하

고, 이에 감가수정을 가하여 기술의 보유로 인한 미래 경제적 편익을 가치로 산출한다.

5) 공정한 평가를 위해서 동일 기술의 경우, 개별기술이 가지고 있는 특성이 따라 기술 평가 방법이 같아야 한다.

다음은 컴퓨터 관련 발명에 관한 내용이다. 설명으로 틀린 것은?

1) BM 특허는 일반적인 기술 특허와는 달리 비즈니스 기법이나 프로세스의 발명에 대해 주어지는 특허이다.

2) 컴퓨터 발명이 구체적이고 유용한 결과의 생산을 위해 수학적 공식이 이용된 경우는 발명에 해당된다.

3) 우리나라는 구체성, 유용성, 신규성, 진보성을 충족하는 한, 거의 모든 컴퓨터 관련 발명을 특허가능한 발명으로 본다.

4) 소프트웨어(SW)는 저작권으로 보호될 수 있는데, 이 경우 저작권은 SW에 사용된 아이디어 그 자체를 보호대상으로 한다.

5) 마이크로소프트사는 윈도우를 개발하면서 웹브라우저 IE(Internet Explorer)를 끼워파는 경쟁 제한적 행위를 했다.

특허법상 직무발명에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1) 직무발명에 대하여 종업원이 특허를 받았을 때에는 사용자는 그 특허권에 대하여 통상 실시권을 가진다.

2) 직무발명은 혁신적 발명이 산업발전과 국가경쟁력에 영향을 미친다는 점에서 사용자, 법인과 종업원 등의 이해관계만 있는 제도가 아니라 국가 차원에서 관리, 조정해야할 제도이다.

3) 직무발명에 대한 특허권을 사용자가 승계한 경우에도 종업원은 당연히 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

- 4) 직무발명은 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재뿐만 아니라, 과거의 직무에 속하는 경우도 포함한다.
- 5) 직무발명 이외의 발명에 대한 특허받을 수 있는 권리에 관하여 예약 승계의 특약을 하였더라도 이는 무효이다.

지식재산관련 설명으로 옳지 않은 것은?

- 1) 기술담보대출은 기술을 사업화하거나 당해 기술이 적용된 제품의 개발, 생산, 판매를 통해 요소 또는 복합기술이 창출할 경제적 가치를 담보로 한 금전적인 대출이다.
- 2) 거대 외국기업이나 특허괴물이라고 불리는 NPE(Non-Practicing Entity: 특허를 수익창출의 수단으로 사용하는 비제조 특허 전문 회사)는 돈이 된다면 중소기업에 특허소송을 제기하고 있다.
- 3) 지식재산권을 담보로 대출받기 위해서는 필수적으로 기술가치에 대한 평가가 선행되어야 한다.
- 4) 표준특허에서 중요한 것은 FRAND(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) 규정이다. FRAND는 "공정하고, 합리적이고, 공개적인"을 줄인 말이다.
- 5) 기업 자금 조달 전략은 특허 담보대출 및 IP 보증과 IP 담보대출연계 특허기술평가지원산업이 있다.

1. 다음은 컴퓨터 관련 발명에 관한 내용이다. 설명으로 틀린 것은? (4 점)

1. 소프트웨어(SW)는 저작권으로 보호될 수 있는데 이 경우 저작권은 SW에 사용된 아이디어 그 자체를 보호대상으로 한다.
2. BM 특허는 일반적인 기술 특허와는 달리 비즈니스 기법이나 프로세스의 발명에 대해 주어지는 특허이다.
3. 컴퓨터 발명이 구체적이고 유용한 결과의 생산을 위해 수학적 공식이 이용된 경우는 발명에 해당된다.

4. 마이크로소프트사는 윈도우를 개발하면서 웹브라우저 IE(Internet Explorer)를 끼워파는 경쟁제한적 행위를 했다.
5. 우리나라는 구체성, 유용성, 신규성, 진보성을 갖춘 한 거의 모든 컴퓨터관련 발명을 특허가능한 발명으로 본다.

2. 다음 중 특허괴물과 맞지 않는 것은? (4 점)

1. 미국의 Jerome H. Lemelson(레멜슨)은 특허괴물(patent troll)의 대부로 불린다.
2. 특허전문기업은 특허를 소유하지만, 생산이나 실시를 하지 않기 때문에 NPE(Non Practicing Entity)라고 부른다.
3. NPE 는 관련 산업에 참여하고 있는 기업들이 되돌릴 수 없을 만큼 투자를 할 때까지 기다렸다가 특허권을 주장하는 경우가 빈번하다.
4. 특허괴물의 대표적 특징은 자신들이 보유한 특허를 실제 제품에 구현하여 시장에서 경쟁력을 높이는 것에 있다.
5. 삼성전자가 특허괴물에게 소송을 당하는 주요 이유는 글로벌 기업으로서 광범위한 기술 영역을 보유하고 있어 NPE 의 공격 대상이 되기 쉽기 때문이다.

3. 실용신안등록의 요건에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 고르세요. (4 점)

1. 출원 전에 국내에서 공지된 고안은 등록을 받을 수 없다.
2. 출원 전에 국외에서 공지된 고안은 등록을 받을 수 없다.
3. 출원 전에 국외에서 공연히 실시된 고안은 등록을 받을 수 있다.
4. 출원 전에 국내에서 공연히 실시된 고안은 등록을 받을 수 없다.
5. 출원 전에 국외에서 반포된 간행물에 게재된 고안은 등록을 받을 수 없다.

4. 영업비밀에 관하여 옳지 않은 것은? (4 점)

1. 기술정보는 설계방법 ·설계도면 · 실험데이터 · 제조기술 등을 말한다.
2. 경쟁자에게 알려지지 않았고, 경제적 가치가 있으며, 기업이 합리적 방법으로 비밀로 관리하고 있다면 기술적 정보뿐 아니라 고객명단 등 영업상의 정보도 영업비밀이 될 수 있다.

3. 영업비밀을 특허로 등록하면 존속기간이 종료된 경우 그 이후 누구나 생산할 수 없다.
4. 영업비밀이 되기 위해서는 비밀관리성·경제적 유용성·비공지성의 요건을 모두 갖추어야 한다.
5. KFC 치킨의 양념 비법은 영업비밀로 유지하면 비밀이 공개되지 않는 한 독특한 맛을 독점 생산할 수 있다.

5. 다음은 발명에 관한 내용이다. 설명으로 틀린 것은? (4 점)

1. 물건발명은 기계, 기구, 장치, 화학물질 조성물 같은 물(物) 자체의 발명이다.
2. 방법발명은 물건을 생산, 사용, 취급방법 등 일정한 목적에 시계열적으로 관련 있는 행위 또는 현상에 대한 발명이다.
3. 기본발명은 그 발명의 기술분야에서 문제해결의 기초적인 업적을 달성한 발명으로 이른바 개척발명인 경우가 많다.
4. 원천특허를 가진 기업은 원천기술과 상용기술을 모두 특허를 가져야 로열티를 받을 수 있다.
5. 개량특허는 기존 특허를 토대로 단점을 극복하거나, 성능을 좋게 하는 등 기술적 가치를 더 크게 만드는 방법으로 진보성을 인정받는 특허이다.

6. 다음 설명 중 틀린 것은? (4 점)

1. 특허권의 설정등록이 있는 때에는 필요한 사항을 특허공보에 게재한다.
2. 특허결정을 받은 자는 법정절차에 따라 특허권의 설정등록을 하면 특허권이 발생한다.
3. 특허거절결정을 받은 자는 이에 불복하고자 할 때 법정기간 내에 심판을 청구할 수 있다.
4. 권리범위확인심판은 그 자체로는 집행력을 갖지 못하나, 심결을 통해 특허분쟁을 조기에 해결할 수 있을 뿐만 아니라 형사소송이나 민사소송의 결론에 크게 영향을 미칠 수 있다.
5. 특허침해소송은 특허사건에 전문화된 특허심판원에서 이루어진다.

7. 저작권에 관한 설명으로 옳은 것은? (4 점)

1. 저작권재산권은 재산적 이익을 보호하고자 하는 권리로서 복제권, 공연권, 전시권, 공표권 등이 포함된다.
2. 우연히 동일한 내용의 저작물이 다수 창작된 경우에는 가장 먼저 창작한 저작자만 저작권을 보유한다.
3. 저작물을 공연하는 경우에 저작자로서의 실명으로 표시된 자는 그 저작물에 대한 저작권자로 간주된다.
4. 저작권의 경우 창작과 동시에 발생한다. 등록을 필요로 하지 않는 무방식주의를 채택한다.
5. 저작권재산권자로부터 저작물의 이용허락을 받은 자는 저작권재산권자의 동의 없이 제 3 자에게 그 이용권을 양도할 수 있다.

8. 특허법상 직무발명에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (4 점)

1. 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 경우에도 종업원은 정당한 보상을 청구할 수 있으며, 이는 사용자의 이익이나 기여도와는 무관하게 동일한 금액으로 산정된다.
2. 직무발명은 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재뿐만 아니라 과거의 직무에 속하는 경우도 포함한다
3. 직무발명 이외의 발명에 대한 특허받을 수 있는 권리에 관하여 예약승계의 특약을 하였더라도 이는 무효이다
4. 직무발명에 대하여 종업원이 특허를 받았을 때에는 사용자는 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다

9. 기술가치평가에 대한 설명 중 틀린 것은? (4 점)

1. 비용접근법은 미래의 모든 효용과 이익을 재조달하기 위하여 필요한 금액을 산정하고, 이에 감가수정을 가하여 기술의 보유로 인한 미래 경제적 편익을 가치로 산출한다.
2. 시장접근법은 감정대상기술과 유사한 기술이 활성 시장에서 거래되었다는 것을 전제로 하여 비교 대상 기술의 가치 정보 및 통계에 근거한다.

3. 수익접근법은 기술이 상품화되었을 때 미래에 발생할 수 있는 현금흐름을 경제적 편익의 여러 가지 요소(기술수명, 현금흐름, 기술기여도)를 고려하여 예측하고 이를 적절한 할인율을 적용한다.
4. 비용접근법은 기술의 시장성, 사업성, 경쟁사 수요 등을 핵심 요소로 분석하기 때문에 시장정보가 반드시 존재해야 한다.
5. 공정한 평가를 위해 동일 기술의 경우 개별기술이 가지고 있는 특성에 따라 기술평가 방법이 같아야 한다.

10. 다음 설명 중 틀린 것은? (4 점)

1. 디자인이란 물품(물품의 부분, 글자체 및 화상을 포함함)의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합으로서, 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것이다.
2. 디자인으로 등록되기 위해서는 공업상 이용가능성, 신규성, 창작성(창작비용이성)이 모두 요구된다.
3. 디자인의 창작성 판단에서 '창작비용이성'이란, 디자인 출원 전에 그 분야의 통상의 디자이너가 공지된 디자인의 결합에 의해 용이하게 창작할 수 있는지를 의미한다.
4. 기술적 사상의 창작이 '고도한 것'이 되기 위해서는 기술 수준이 높아 관련 기술분야의 통상의 기술자가 보기에 자명하고 수준이 높을 필요가 있다.
5. 발명이란 기존에 없던 새로운 내용을 만들어 내는 것으로, 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 의미한다.

11. 다음 상표에 대한 설명 중 틀린 것은? (4 점)

1. 보통명칭이란 특정 상품이나 서비스 자체를 일반적으로 지칭하는 명칭으로서, 누구나 자유롭게 사용할 수 있기 때문에 상표로 등록될 수 없다.
2. 법무법인 김앤장의 상표에서 김씨와 장씨는 흔한 성씨이므로 등록받을 수 없다.
3. 상표 등록을 위해서는 식별력 요건 외에도 상표가 타인의 선등록상표와 유사하지 않아야 하며, 상표가 공서양속에 반하지 않아야 한다.
4. 동식물의 사진의 집합으로 이루어진 표장은 상표등록이 될 수 없다.

12. 다음 중 특허를 받을 수 있는 것은? (4 점)

1. 무한동력 같은 이론적으로는 발명을 실시할 수 있더라도 실시가 현실적으로 전혀 불가능하다는 사실이 명백한 발명
2. 뇌세포 수술을 위한 다빈치 로봇 제작방법
3. 혈액투석 치료방법
4. 통상의 기술자가 용이하게 고안해 낼 수 없어 진보성이 있는 극히 고도의 기술을 요하는 심장이식 치료방법
5. 임의 각도의 각을 기하학적 작도법에 의해 3 등분하는 방법

13. 다음 중 진보성에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? (4 점)

1. 진보성 판단에서 선행기술과의 차이가 극히 미세하더라도, 그 차이가 통상의 기술자가 쉽게 도출하기 어려운 구조적·기능적 효과를 가져온다면 진보성이 인정될 수 있다.
2. 진보성 판단은 전체 발명을 종합적으로 평가해야 하며, 구성 요소를 임의로 분리해 각각의 용이성을 판단해서는 안 된다.
3. 진보성 판단에서 고려되는 "통상의 기술자"란, 해당 기술분야에서 평균적인 지식을 보유하고 일반적 실험 능력을 갖춘 가상의 인물을 의미한다.
4. 통상의 기술자가 선행기술들을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다고 판단되면 진보성이 부정된다.
5. 선행기술과 비교하여 단순한 수치 범위의 변경이라도, 그 변경으로 현저한 작용효과가 인정되는 경우에는 진보성이 부정된다.

14. 특허심사 절차에 맞는 설명은? (4 점)

1. 긴급처리가 필요하다고 인정되는 것으로서 대통령령으로 정하는 경우에 해당되는 경우에는 무료로 심사해줄 것을 청구할 수 있다.
2. 방식심사는 출원서나 명세서 등의 출원서류가 특허법에서 정하고 있는 절차적, 형식적 요건을 갖추고 있는지를 심사하는 것이다.
3. 특허출원서에는 요약서, 명세서, 도면(필요한 경우), 물품이 첨부되어야 한다.
4. 특허는 출원일로부터 12 개월 후 "공개특허공보"에 원칙적으로 모든 특허출원은 별도의 신청이 없어도 공개된다.

5. 특허청구범위는 자신의 권리범위를 결정하는 역할을 하므로 변리사가 아닌 발명자가 직접 작성한다.

15. 다음 중 저작인격권에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? (4 점)

1. 저작인격권은 저작자 개인의 인격과 결부된 권리이므로 양도하거나 포기할 수 없다. 다만 상속은 가능하다.
2. 동일성유지권은 저작물을 허락 없이 변경·삭제·개작하는 것을 막는 권리이므로, 이용허락 계약을 체결한 경우라도 저작자의 의사에 반하는 변경은 제한될 수 있다.
3. 저작인격권은 저작물이 창작된 시점부터 발생하며, 저작재산권과 동일하게 저작자의 사후 70 년간 존속한다.
4. 성명표시권은 저작물 이용 시 저작자의 실명이나 필명을 표시할 권리를 의미하므로, 저작자가 동의하면 이름을 표시하지 않아도 된다.
5. 저작인격권에는 성명표시권, 동일성유지권, 공표권이 포함되며, 이는 저작자의 인격을 보호하기 위한 권리이다.

16. 다음 중 저작물의 공정이용에 속하는 것이 아닌 경우를 고르세요. (4 점)

1. 재판 절차 등에서 필요한 경우 법원 제출을 위한 저작물의 복제
2. 소아암 환자 돕기 모금 행사를 위한 대학생 공연에서 바흐 음악을 연주하는 경우
3. '비공개 미술관' 내부에서 전시 작품을 촬영하여 SNS 에 업로드
4. 학교 수업, 과제, 학습 평가 등을 위한 교육 목적의 이용
5. 공익적 목적의 시사보도를 위한 저작물의 인용 또는 이용

17. 지적재산권 존속기간의 원칙에 관한 연결이 옳지 않은 것은? (4 점)

1. 저작재산권은 원칙적으로 저작자의 사망 후 70 년까지 존속하지만, 공동저작물의 경우 가장 먼저 사망한 저작자를 기준으로 존속기간이 계산된다.
2. 디자인권의 존속기간은 등록일로부터 20 년으로, 연장할 수 없다.
3. 실용신안권의 존속기간은 등록일로부터 10 년이며, 연장은 허용되지 않는다.

4. 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20 년이며, 일정 경우(임상시험 등으로 인한 지연)에는 연장을 신청할 수 있다.
5. 상표권은 설정등록일로부터 10 년간 존속하며, 10 년 단위로 갱신할 수 있어 이론적으로 영구 보호도 가능하다.

18. 지식재산관련 설명으로 옳지 않은 것은? (4 점)

1. 표준특허에서 중요한 것은 FRAND(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) 규정이다. FRAND 는 “공정하고, 합리적이고, 공개적인”을 줄인 말이다.
2. 기업의 자금 조달 전략은 특허 담보대출 및 IP 보증과 IP 담보대출연계 특허기술평가지원사업이 있다.
3. 기술담보대출은 기술을 사업화하거나 당해 기술이 적용된 제품의 개발·생산·판매를 통해 요소 또는 복합기술이 창출할 경제적 가치를 담보로 한 금전적인 대출이다.
4. 지식재산권을 담보로 대출받기 위해서는 필수적으로 기술가치에 대한 평가가 선행되어야 한다.
5. 거대 외국기업이나 특허괴물이라고 불리는 NPE(Non-Practicing Entity; 특허를 수익창출의 수단으로 사용하는 비제조 특허 전문 회사)는 돈이 된다면 중소기업에 특허소송을 제기하고 있다.

19. 다음 상표에 대한 설명 중 틀린 것은? (4 점)

1. 결합상표의 경우 전체적·관찰적 인상을 기준으로 유사 여부를 판단하되, 분리관찰이 가능하다면 요부(要部)를 중심으로 유사성을 판단할 수 있다.
2. 상표의 유사 여부는 외관·호칭·관념을 종합적으로 판단하며, 어느 하나가 유사하면 전체적으로 유사로 추정된다.
3. 상표란 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 기호, 문자, 도형, 색채, 입체적 형상 또는 이들의 결합 등을 말하며, 음향·냄새 등 비시각적 표지도 상표로 보호될 수 있다.
4. 상표는 동일·유사한 상품 또는 서비스에 사용되는 경우, 수요자에게 오인·혼동을 줄 우려가 있으면 유사상표로 판단될 수 있다.
5. 상표의 일부분이 공지·보통명칭에 해당한다면, 그 부분은 식별력이 약하여 유사 판단에서 중요도가 낮아질 수 있다.

20. 2 차적저작물에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (4 점)

1. 2 차적저작물작성권은 저작재산권의 내용이다
2. 2 차적저작물은 원저작물을 토대로 만들어진 새로운 저작물이다
3. 웹툰을 드라마나 영화로 만들려면 원저작자의 허락이 있어야 한다.
4. 2 차적저작물은 원저작물에 대한 약간의 개변이 있으면 족하고 새로운 창작성이 있을 것까지 요구되는 것은 아니다

21. 특허권 침해에 대한 설명 중 틀린 것은? (4 점)

1. 특허발명의 구성요소가 $a+b+c$ 이고, 확인대상발명의 구성요소가 $a+b+c+d$ 라면 구성요소가 추가된 경우이므로 문언침해도 아니고, 균등론 적용의 여지도 없다.
2. 청구범위의 해석은 문언에 기초하는 것이 원칙이나, 명세서의 발명의 상세한 설명 및 도면을 참작하여 문언의 의미를 합리적으로 해석할 수 있다.
3. 특허권자는 고의적 침해자에 대하여 형사고소를 제기하여 특허침해죄에 따른 형사책임을 물을 수 있다.
4. 특허청구범위는 발명의 설명에서 기재된 여러 구성 중 출원인이 권리로 확보하기 원하는 사항을 선택하여 청구항으로 표현한 것으로, 특허권의 보호 범위를 최종적으로 결정하는 기준이 된다.
5. 특허청구범위는 그 범위를 넓게 작성하면 등록 후에는 독점권을 폭넓게 행사할 수 있으나, 심사 과정에서 선행기술과의 중복 가능성이 높아져 특허를 받을 가능성이 감소할 수 있다.

22. 지식재산권에 대한 설명 중 틀린 것은? (4 점)

1. 학계에서는 지적재산권이 사용되고 지식재산기본법에서는 지식재산권이 채택되었다.
2. 지식재산은 생물의 품종이나 유전자원과 관련한 권리를 보호한다.
3. 지적재산권은 원칙적으로 법률에 정해진 기간동안만 존속하고 그러한 존속기간이 경과한 후에는 일반 공중의 자유로운 사용의 대상(public domain)으로 된다.

4. 발명, 디자인, 상표는 산업재산권으로 보호된다.
5. 지식재산(Intellectual Property: IP)은 사람, 물건, 토지 등과 같이 법으로 보호되는 유형 자산이다.

23. 발명의 신규성과 관련하여 옳지 않은 것을 고르시오. (4 점)

1. 발명에 대한 기재가 통상의 한국인이 알기 어려운 우크라이나어로 기재되어 간행물이 출판되었다면 그 발명은 신규성을 잃지 않는다.
2. 내부에 특징이 있는 발명에 대해 그 외형사진만 공공연하게 공지되어 있는 경우 그 발명은 신규성을 잃지 않는다.
3. 외국에만 알려져 있고 국내에는 알려져 있지 않은 발명이라 하더라도 신규성이 없다고 본다.
4. 납품계약 체결시 비밀유지에 관한 특약이 있었다면 그 계약의 체결 사실만으로는 신규성이 상실되지는 않는다.
5. 신규성이란 발명의 내용인 기술적 사항이 종래의 기술적 지식과 선행기술에 비추어 알려져 있지 않은 새로운 것을 말한다.

24. 다음 중 저작권법상 저작재산권의 제한 또는 공정이용에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? (4 점)

1. 공공장소에 항구적으로 설치된 미술저작물은 누구나 사진·영상 촬영하여 이용할 수 있는 '저작권 제한 사유'에 해당한다.
2. 연구 또는 개인적 학습을 위한 복제는 일정한 범위 내에서 저작재산권의 제한에 해당하므로, 비영리적 목적이라면 공정이용 판단에서 유리하게 작용할 수 있다.
3. 비영리 교육 목적으로 수업 중 교사가 저작물을 일부 인용하는 것은 저작재산권의 제한 규정에 의해 허용될 수 있다.
4. 시사보도를 위하여 공개된 저작물을 인용하는 행위는 원칙적으로 공정이용으로 평가되므로, 출처 표시 의무가 없다.
5. 공정이용 판단에서는 이용 목적·성격, 저작물의 종류 및 용도, 이용된 부분의 양과 질, 저작물의 시장 가치에 미치는 영향 등이 종합적으로 고려된다.

25. 다음 중 특허법상 발명으로 볼 수 있는 것의 개수는? (4 점)

- a. 어떤 물체를 더 아름답게 보이게 하기 위한 순수한 심미적 창작
- b. 점성물질의 온도 변화에 따라 자동으로 개폐되는 스마트 밸브 시스템
- c. 사람의 두뇌 속 사고 과정을 수학 공식으로 표현한 것
- d. 자연재해를 소재로 한 소설의 줄거리
- e. 효율을 높이기 위해 태양광 패널 표면에 나노코팅을 적용한 기술적 개선

2 개